PREGÃO ELETRÔNICO

90056/2025

CONTRATANTE (UASG)

986475

OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de saúde – séptico (grupos A, B e E) e carcaças de animais gerados no Município de Guarujá/SP.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$ 7.146.063,66 (Sete milhões, cento e quarenta e seis mil sessenta e três reais e sessenta e seis centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 29/04/2026 às 09h 30 (horáriodeBrasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor Preço Global

MODO DE DISPUTA:

Aberto e Fechado

PREFERÊNCIAME/EPP/EQUIPARADAS

NÃO

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!

SUMÁRIO

1. DO OBJETO 3
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 3
3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 5
4 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 7
5 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 9
6 DA FASE DE JULGAMENTO 12
7 DA FASE DE HABILITAÇÃO 14
8 DOS RECURSOS 17
9 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 18
10 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 21
11 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 21
12 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 22
13 ANEXOS 23

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2025

Republicação com Alteração

(Processo Administrativo nº 20743/2025)

Torna-se público que o Município de Guarujá, com sede na Av. Santos Dumont, 800, na cidade de Guarujá, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 44.959.021/0001-04, - **UASG nº 986475,** neste ato representado pelo Sr. **Luiz Rogério Corrêa Augusto Júnior,** responsável pela **Secretaria Municipal de Operaçõpes Urbanas**, realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 15.833[1], de 17de novembro de 2023, e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a **contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de saúde – séptico (grupos A, B e E) e carcaças de animais gerados no Município de Guarujá/SP**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será realizada em único item.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados

[1] Decreto Municipal 15.833/2023: https://leismunicipais.com.br/a/sp/g/guaruja/decreto/2023/1584/15833/decreto-n-15833-2023-regulamenta-a-lei-federal-n-14133-de-1-de-abril-de-2021-que-dispoe-sobre-licitacoes-e-contratos-administrativos-no-municipio-de-guaruja-e-da-outras-providencias

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.5. Não poderão disputar esta licitação:

a) Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

b) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

c) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capitalcom direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

d) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

e) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função nalicitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

f) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

g) Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

h) Agente público do órgão ou entidade licitante;

i) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

j) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

k) Empresas reunidas sob a forma de consórcio.

2.6. O impedimento de que trata o item “d” será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.7. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens “b” e “c”, poderão participar no apoio dasatividadesde planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.9. O disposto nos itens “b” e “c” não impedem a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.10. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.11. A vedação de que trata o item “h” estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.13.1

deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

a) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

b) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

c) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

d) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§1º ao 3º do art.4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.6.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, aassinalação do campo“não” apenas produzirá oefeitode o licitantenão ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.9. Não haverá ordem de classificaçãona etapa de apresentação da proposta e dosdocumentosde habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
3.11.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
3.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final mínimo no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
3.12.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço.

3.13. O valor final mínimo na forma do item 3.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos

seguintes campos:

4.1.1. Valor global, devendo ser cotados com centavos de no **máximo 02 (duas) casas decimais**;

4.1.2. Marca;

4.1.3. Fabricante;

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributosem percentuaisvariáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual detributoinserido na planilha, no pagamento serão retidosna fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

4.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União ou Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveise da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,5% (meio por cento).

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado..

5.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.15. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.15.1. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.16. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para

divulgação.

5.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

5.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances,o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova propostaem ato contínuo à classificação;

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

c) desenvolvimento pelolicitante de ações de equidade entre homens emulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dosórgãos de controle.

5.22.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.23.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem declassificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.23.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.23.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.23.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos

neste Edital e já apresentados.

5.23.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.24. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou afutura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 2.5. e 3.6 deste edital.

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seusanexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

a) contiver vícios insanáveis;
b) não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
c) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
e) apresentar desconformidade com quais quer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
6.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:
a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistir em custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;
6.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
6.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.11. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não

aceitação da proposta.

6.12. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.13. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.14. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

6.15. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado, competindo à comissão técnica analisar a adequação com o termo de referência. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

7.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro quevenha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, seráfeita por meiodo somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada

consorciado.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia.

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

7.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63,I,da Lei nº 14.133/2021).

7.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.10. Com o objetivo de proporcionar pleno conhecimento das condições e peculiaridades dos locais de execução dos serviços, fica facultada aos licitantes a realização de visita técnica, previamente agendada junto à Secretaria Municipal de Operações Urbanas, através do telefone: Telefone: (13) 3344-3310 / 3344-3313; E-mail: seurb@guaruja.sp.gov.br. Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

7.10.1. A visita técnica visa permitir que os interessados possam avaliar com precisão todos os elementos que compõem o objeto contratual, observando aspectos logísticos, distâncias, acessos, pontos de coleta, infraestrutura disponível e demais fatores que possam interferir na execução do contrato.

7.10.2. A visita técnica será facultativa, não constituindo condição obrigatória para a participação na licitação. Entretanto, a eventual omissão da visita não poderá ser alegada posteriormente como justificativa para dificuldades na execução dos serviços.

7.10.3. Caso solicitado, será emitido ao licitante um comprovante de realização da visita técnica, apenas para fins de registro. O não comparecimento à visita técnica não implica em desclassificação

nem em impedimento à habilitação do licitante.

7.10.4. Todos os custos decorrentes da visita técnica correrão por conta exclusiva do licitante interessado, não cabendo qualquer ressarcimento por parte da Administração.

7.11. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.11.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação àintegridade do documento digital ou quandoa lei expressamente o exigir. (IN nº3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

7.12. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).

7.12.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

7.13. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.13.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

7.13.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio dosistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de2022.

7.14. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

7.14.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.14.2. Respeitada a exceção do subitemanterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fasede habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

7.15. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

7.15.1. complementaçãode informações acercados documentos jáapresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.15.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

7.16. Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.17. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.13.1.

7.18. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.19. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

7.20. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

8.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

8.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos;

8.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

8.3.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no §1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico oficial do Município.

8.11.

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) Deixar de apresentar amostra;

e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

9.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

9.1.4. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou aata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração.

9.1.5. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

9.1.6. Fraudar a licitação.

9.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.8. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

9.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. advertência;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

9.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto.

9.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

9.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1,9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5 à 15% do valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4,9.1.5,9.1.6,9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 15 à 30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

9.7. A sanção de impedimento de licitar econtratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1,9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar econtratar no âmbito da Administração Pública direta eindireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da

intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao últimodiaútil anterior à datada abertura do certame.

10.3. A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações serão formulados em campo próprio do sistema, ou através de e-mail, no endereço eletrônico pregao.guaruja@gmail.com.

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente indicada pela empresa vencedora, no prazomáximo de até 30 (trinta) dias, acontar do recebimento definitivo do objeto da licitação e da documentação fiscal, com a indicação do número da conta corrente, devidamente atestada.

11.2. As Notas Fiscais de Aquisição de Bens e Materiais deverão ser entregues nosAlmoxarifados e as Notas Fiscais de Prestação de Serviços no Setor de Protocolo Geral – Paço Raphael Vitiello, já atestadas pelo responsável da Unidade onde o serviço foi executado, no prazo de 10 (dez) dias

contados da data de sua emissão, constando em seu corpo onúmero do empenho correspondente, número da Autorização de Fornecimento (AF) ou Ordem de Serviço (OS), bem como a indicação da Secretaria requisitante, conforme Instrução Normativa 01/2021, da Controladoria Geral do Município acompanhadas dos comprovantes de recebimento provisório dos produtos.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

12.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

12.4. A homologação do resultado destalicitação não implicará direito à contratação.

12.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentementeda condução ou do resultado do processo licitatório.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á odiado início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciame vencemos prazos em dias de expediente na Administração.

12.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

12.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações

Públicas (PNCP) e endereço eletrônico [www.guaruja.sp.gov.br].

12.11. Todos os atos relativos a esta licitação serão publicados no Diário Oficial da Cidade bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

12.12. As despesas decorrentes desta aquisição correrão por conta recursos consignados no orçamento vigente, conforme segue:

Órgão:
27.01 Secretaria Municipal de Operações Urbanas
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00
Origem dos Recursos:
01–Tesouro

12.13. As condições de execução do contrato estarão definidas no Anexo I.

12.14. A licitante vencedora deverá comunicar à Administração toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização, devendo manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13. ANEXOS

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Planilha de Preços Referenciais;
ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial;
ANEXO III – Minuta de Contrato;
ANEXO IV – Termo de Referência.
ANEXO V – Estudo Técnico Preliminar.

Guarujá, 09 de Abril de 2026.

LUIZ ROGÉRIO CORRÊA AUGUSTO JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

ANEXO I

PLANILHA DE PREÇOS REFERENCIAIS

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR MÉDIO ANUAL	CÓDIGO
01	1	SERV	Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de saúde – séptico (grupos A, B e E) e carcaças de animais gerados no Município de Guarujá/SP	R$ 7.146.063,66	**19380**

Composição dos custos

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR MÉDIO MENSAL	VALOR MÉDIO ANUAL
01	50,50	EQUIPE (1 equipe dia = 25) X DIA ÚTIL (25 dias úteis) Total de 2 equipes (50, 50)	Coleta em estabelecimentos de saúde, hospitalares, clinicas e outros geradores de resíduos sólidos de saúde – sépticos (Grupos A, B e E), recolhimento de carcaças de animais em vias, áreas e estabelecimento públicos e o transportes até destinação final	R$ 3.804,81	R$ 192.142,905	R$ 2.305.714,86
02	40	Tons	Destinação final dos resíduos classificados como Grupos A, em local devidamente licenciado pelos órgãos competente	R$ 8.808,76	R$ 352.350,40	R$ 4.228.204,80
03	5	Tons	Destinação final dos resíduos classificados como Grupos B e E, em local devidamente licenciados pelos órgãos competente	R$ 10.202,40	R$ 51.012,00	R$ 612.144,00

Valor Estimado Global: R$ 7.146.063,66 (Sete milhões, cento e quarenta e seis mil sessenta e três reais e sessenta e seis centavos)

- **Os licitantes ficam cientes de que, para efeito de processamento da licitação em ambiente eletrônico, foi adotado o item mais semelhante ao descrito no Termo de Referência (Anexo I). Havendo divergência no descritivo do objeto licitado constante no código cadastrado e o descritivo constante no modelo de Planilha Proposta Comercial PREVALECERÁ o descritivo constante no modelo de Planilha Proposta Comercial.**
- **A licitante deve atentar para a descrição do objeto constante do edital e seus anexos.**
- **Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL.**

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	VALOR ANUAL
01	1	SERV	Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de saúde – séptico (grupos A, B e E) e carcaças de animais gerados no Município de Guarujá/SP	19380	

Composição dos custos

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
01	51	EQUIPE (1 equipe dia = 25) X DIA ÚTIL (25 dias úteis) Total de 2 equipes (50, 50)	Coleta em estabelecimentos de saúde, hospitalares, clinicas e outros geradores de resíduos sólidos de saúde – sépticos (Grupos A, B e E), recolhimento de carcaças de animais em vias, áreas e estabelecimento públicos e o transportes até destinação final			
02	40	Tons	Destinação final dos resíduos classificados como Grupos A, em local devidamente licenciado pelos órgãos competente			
03	5	Tons	Destinação final dos resíduos classificados como Grupos B e E, em local devidamente licenciados pelos órgãos competente			

Havendo divergência no descritivo licitado constante no código cadastrado e o descritivo constante no modelo de Planilha proposta Comercial PREVALECERÁ o descritivo constante no modelo de Planilha Comercial.

A licitante deve atentar para a descrição do objeto constante do edital e seus anexos.

O sistema COMPRAS.GOV é utilizado somente para realizar o procedimento licitatório eletrônico.

A apresentação da proposta Comercial vincula a aceitação das condições abaixo:

1. Condições da prestação dos serviços: Conforme Anexo I do Edital;
2. Condições de pagamento: conforme item 11 do Edital;
3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias**,** a contar da data de sua apresentação.

Nome do Banco: **Número do Banco:**

Nome da Agência: **Número da agência:** **Conta Corrente:**

Declaro expressamente que estou ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e em seus Anexos, e que todos os itens cotados estão de acordo com o especificado no **Anexo I** do Edital, ressaltando que em seus preços estão inclusas as despesas diretas e indiretas decorrentes da contratação.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal da Empresa

NOME/RG/CPF/CARGO/CARIMBO CNPJ

ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO **Nº ...../2026**, QUE FAZEM O MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, E A EMPRESA XXXXXX PARA **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE – SÉPTICO (GRUPOS A, B E E) E CARCAÇAS DE ANIMAIS GERADOS NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP**

O **MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**, com sede na Avenida Santos Dumont, 800 – Santo Antônio, na cidade de Guarujá, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 44.959.021/0001-04, neste ato representado pelo(a) **SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE _____ Sr(a)._____,** (*nacionalidade, estado civil, profissão*), portador(a) do RG nº _____ e inscrito no CPF sob o nº _____, devidamente autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal nos termos do decreto nº 16.547 de 23/01/2025, a seguir nomeada tão somente **CONTRATANTE,** e de outro lado a empresa **_____** com sede _____, (bairro, cidade, Estado) CEP: _____, inscrita no CNPJ sob nº. _____, neste ato representado(a) por **_____,** (*nacionalidade, estado civil, profissão*)**,** portador(a) do RG nº. _____ e do CPF nº. _____ doravante nomeada apenas **CONTRATADA** e tendo em vista o que consta no **Processo nº 20743/2025** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 15.833/2023 e demais normas legais em vigor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente **do Pregão Eletrônico nº 56/2025,** mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRAOBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a **contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de saúde – séptico (grupos A, B e E) e carcaças de animais gerados no Município de Guarujá/SP**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2.1 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.2 O Termo de Referência;

1.2.3 O Edital da Licitação;

1.2.4 A Proposta do contratado;

1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 5 (cinco) anos, contados assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado por igual período até o limite estabelecido pela lei federal.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Será admitida a subcontratação do objeto contratual nos termos do que é exposto no Anexo IV.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1. O valor mensal da contratação é de R$ ..... (.....), perfazendo o valor anual de R$ ..... ( ) sem reajuste nos primeiros 12 (doze) meses. Na hipótese de o contrato se estender por prazo superior a 12 (doze) meses, haverá incidência de correção monetária, tendo por base o menor índice oficial, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01						

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

6.1. A medição dos serviços será realizada com base na quantidade de viagens e no volume de resíduos efetivamente coletados, transportados e destinados, conforme registros operacionais e documentos comprobatórios apresentados pela contratada, tais como:

6.1.1. Ordens de serviço assinadas;

6.1.2. Relatórios de coleta diários ou semanais;

6.1.3. Comprovantes de destinação final emitidos por unidade licenciada (quando aplicável);

6.1.4. Fichas de controle de carga com identificação de local de coleta, volume, data e horário;

6.1.5. Registro fotográfico (se solicitado pela fiscalização);

6.1.6. Demais documentos que a fiscalização julgar necessários para validação da medição.

6.2. Todas as medições deverão ser conferidas e validadas pela fiscalização da Secretaria Municipal de Operações Urbanas, que poderá solicitar diligências, correções ou documentos complementares antes de emitir o atesto.

6.3. O pagamento será efetuado à empresa **CONTRATADA** em até 30 (trinta) dias, após a entrega das Notas Fiscais atestadas pelo fiscal designado pelo ordenador de despesa, sendo as mesmas entregues à Secretaria Municipal de Finanças.

Parágrafo primeiro - os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria do **CONTRATANTE** ou a crédito na conta corrente da **CONTRATADA** em instituição bancária por esta expressamente indicada.

Parágrafo segundo - Havendo atraso no pagamento haverá incidência de correção monetária, salvo se a culpa for imputada exclusivamente à contratada, através de aplicação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), calculada sobre o montante devido, a partir do trigésimo dia após a data final em que deveria ter sido feito o pagamento, até a efetiva liquidação.

Parágrafo terceiro - Na hipótese de extinção ou modificação do INPC, as partes adotarão o índice que, legalmente, vier a substituí-lo ou aquele que mais dele se aproximou nos últimos 03 (três) meses.

Parágrafo quarto -Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de repasse, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.

CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ *(DD/MM/AAAA)*.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice INPC ou índice que vier a substituí-lo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante

pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. A CONTRATANTE se compromete a cumprir as obrigações as abaixo descritas, bem como aquelas decorrentes direta ou indiretamente do presente ajuste:

a) Designar profissional específico para fiscalização do ajuste.

b) Fornecer à contratada, toda e qualquer informação que se fizer necessária para execução do objeto.

c) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

d) Registrar formalmente as ocorrências, imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto.

e) Comunicar, em tempo hábil, os superiores, os casos que ultrapassem sua competência para tomada de decisões e providências.

f) Notificar, por escrito, a Contratada sobre ocorrências, imperfeições, falhas ou irregularidades para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

g) Informar a contratada, eventuais defeitos identificados mesmo após o recebimento e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.

h) Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço prestado em desacordo com o ajuste.

i) Receber os serviços conforme especificado no Edital de Pregão e Termo de referência.

j) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva prestação dos serviços do objeto desta licitação.

k) Aplicar a empresa vencedora às penalidades, quando for o caso.

l) Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1. A CONTRATADA se compromete a cumprir as obrigações abaixo descritas, além daquelas decorrentes direta ou indiretamente do presente contrato:

a) A CONTRATADA deverá prestar os serviços objeto do presente contrato, conforme solicitação do CONTRATANTE, e de acordo com a proposta apresentada.

b) Emitir relatórios de medição e Nota Fiscal/Fatura dos serviços prestados, que será enviada ao CONTRATANTE por conta própria ou por terceiro;

c) Agilizar a imediata correção das falhas apontadas pelo CONTRATANTE, concernente a execução do presente contrato;

d) Responsabilizar-se pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, apresentando estas quitações à CONTRATANTE, sempre que requeridos, eximindo-a de qualquer responsabilidade neste sentido, sob pena de suspensão dos pagamentos das devidas referentes aos serviços prestados até a apresentação das referidas quitações.

e) Declarar estar em dia com as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias.

f) Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles praticados, bem como por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros no período de prestação de serviços ao CONTRATANTE, inclusive durante a locomoção e transporte de equipamentos e pessoal aos locais de trabalho.

g) Fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor e os que forem solicitados pela fiscalização.

h) Afastar ou substituir dentro de 24 horas, qualquer funcionário de seu quadro, que por solicitação do CONTRATANTE, não deva continuar a participação da prestação de serviços.

i) Refazer, imediatamente, todos os locais eventualmente danificados em decorrência da execução dos serviços, reconstruindo-os de acordo com as boas técnicas e normas vigentes, sem nenhum ônus ao CONTRATANTE.

j) Responder, a qualquer tempo, pela quantidade e qualidade dos serviços executados.

k) Comparecer, sempre que solicitada, a sede da fiscalização, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções ou participar de reuniões, que poderão realizar-se em outros locais.

l) Observar, no decorrer do Contrato todos os termos da Lei Federal 13.133/21 e normas complementares.

m) Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e condições de assinatura do contrato exigidas por ocasião da licitação que precedeu este ajuste, obrigando-se, ainda, a comunicar a unidade

requisitante, toda e qualquer alteração dos dados cadastrais, para atualização, podendo a CONTRATANTE requerer a sua comprovação, a qualquer tempo, durante a vigência do contrato.

n) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

o) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

p) Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho;

q) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;

r) Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;

CLÁUSULA DÉCIMA – DO SIGILO E DA PROTEÇÃO DE DADOS – LEI Nº 13.709/2018

10.1. A CONTRANTE / CONTRATADA, além de guardarem sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato, se comprometem a adotar as melhores práticas para respeitar a legislação vigente e/ou que venha entrar em vigor sobre proteção de dados, sendo certo que se adaptará, inclusive, à Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

10.2. A CONTRANTE e CONTRATADA se obrigam ao dever de confidencialidade e sigilo relativamente a toda a informação e/ou dados pessoais a que tenha acesso por virtude ou em consequência das relações profissionais, devendo assegurar-se de que os seus colaboradores, consultores e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas funções, tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais tratados, se encontram eles próprios contratualmente obrigados ao sigilo profissional.

10.3. As partes de obrigam a realizar o tratamento de dados pessoais de acordo com as disposições legais vigentes, bem como nos moldes da Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), visando dar efetiva proteção aos dados coletados de pessoas naturais que possam identificá-las ou torná-las identificáveis, utilizando-os de tais dados tão somente para os fins necessários à consecução do objeto deste Contrato, ou nos limites do consentimento expressamente manifestado por escrito por seus respectivos titulares.

10.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se responsabilizam, única e exclusivamente, acerca da utilização dos dados obtidos por meio do presente contrato, sendo terminantemente vedada a utilização de tais informações para fins diversos daqueles relativos ao objeto do contrato, bem como outros fins ilícitos, ou que, de qualquer forma, atendem contra a moral e os bons costumes.

10.5. A CONTRATANTE não será, em qualquer hipótese, responsabilizado pelo uso indevido por parte da CONTRATADA e/ou terceiros, com relação a dados armazenados em seus softwares e bancos de dados.

10.6. A CONTRATADA não poderá utilizar a informação e/ou os dados pessoais a que tenha acesso para fins distintos do seu fornecimento/prestação de serviços a CONTRATANTE, não podendo, nomeadamente, transmiti-los a terceiros.

10.7. A CONTRATANTE NÃO IRÁ COMPARTILHAR NENHUM DADO DAS PESSOAS NATURAIS, SALVO AS HIPÓTESES EXPRESSAS DA LEI Nº 13.709/2018, QUE PERMITEM O COMPARTILHAMENTO SEM CONSENTIMENTO DO TITULAR.

10.8. O dever de sigilo e de confidencialidade e as restantes obrigações previstas na presente cláusula deverão permanecer em vigor mesmo após o término de vigência do presente contrato.

10.9. Eventuais violações externas que atinjam o sistemas da CONTRATANTE, serão imediatamente apuradas e levadas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1. A empresa vencedora deverá prestar garantia contratual no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato nos termos da Lei 14.133/21, e normas complementares, quando da assinatura do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas

nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. **Multa:**

1. Pela inexecução total da obrigação objeto da licitação será aplicada multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do mesmo.

2. Pela inexecução parcial do ajuste será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do mesmo.

3. Por dia de atraso durante a execução dos serviços, com relação aos prazos fixados: 0,1 % (um décimo percentual) sobre o valor do contrato;

4. Pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual: 2,50% (dois e meio por cento) sobre o valor do saldo do contrato, à época da infração;

5. Para aplicação das penalidades descritas acima, será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes.

6. As multas são independentes e não eximem a empresa vencedora da plena execução do objeto contratado.

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientaçõesdos órgãos de controle.

12.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes.

13.2. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formaliza do termo aditivo para alteração subjetiva.

13.3. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.3.3. Indenizações e multas.

13.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio

econômico- financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.5. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínvulo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Órgão:
27.01 Secretaria Municipal de Operações Urbanas

Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00

Origem dos Recursos:
01–Tesouro

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipaçãp de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14133/21).

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133/21 e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Guarujá – SP para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

18.2. E assim, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, que também subscrevem.

Guarujá, xx de xxxxx de 2026.

(nome do Secretário)
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE (nome da Secretaria)

(nome da empresa)
(representante legal)

Testemunhas:
1._____
2._____

ANEXO IV

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO V

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de saúde – séptico (grupos A, B e E) e carcaças de animais gerados no Município de Guarujá/SP.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por global

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado

FORMA DE CONTRATAÇÃO: Contrato administrativo

CÓDIGO COMPRAS.GOV: 19380

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Considerando a Lei Municipal 4944/21, em seu artigo 25, onde dispõe as atribuições da Secretaria Municipal de Operações Urbanas, notadamente as atribuições em relação as ações fundamentais para garantir a qualidade de vida e a saúde da população, bem como um ambiente saudável e limpo.

> Art. 25 - A Secretaria Municipal de Operações Urbanas tem por atribuições:
> (...) VII - Estruturar e executar as ações e atividades referentes ao exercício da titularidade dos serviços de saneamento básico por parte do Município, em consonância com a Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e demais legislações posteriormente editadas sobre a matéria (...)

E tendo em vista as normatizações, a quantidade de resíduos gerados e os cuidados exigidos na coleta, transporte e destinação final dos Resíduos dos Serviços de Saúde, a contratação de empresa para Prestação de Serviços Contínuos de Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos dos Serviços de Saúde dos Grupos “A”, “B” e “E” gerados no Município de Guarujá / SP, em conformidade com a Resolução CONAMA Nº. 358/2005, Resolução RDC ANVISA Nº. 306/2004, Resolução Nº. 33/2006, PORTARIA CVS n° 21, de 10/09/2008, Lei 12.305/10 - Política Nacional de resíduos sólidos, Lei 3.996/12 - Plano Municipal de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e Lei 44/98 - Código de Posturas do Município de Guarujá, se faz imprescindível por tratar-se de serviço público contínuo e indispensável, sendo necessária a contratação de empresa para a realização do serviço devido visto que, atualmente, o município não possui os meios necessários e imprescindíveis (equipamentos e os funcionários) para a sua realização, bem como não possui área disponível e autorizada para a destinação final dos RSS.

JUSTIFICATIVA PARA O TIPO DE LICITAÇÃO - MENOR PREÇO GLOBAL

Quanto ao tipo de licitação adotamos o critério Menor Preço Global, pois conforme dispõe os artigo 33 e 34, da Lei Federal n° 14.133/2021, a Administração Pública, "considerará o menor dispêndio para a Administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação", em outras palavras, significa dizer que, na nova de licitações e contratos, a preocupação do legislador é clara, não bastando apenas que a proposta do licitante seja a mais econômica. Desta forma, só se considerará a proposta mais vantajosa se o proponente também atender aos parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital desta licitação.

Diante do exposto, parece-nos que a licitação por Menor Preço Global do serviço aqui pretendido mostra-se a melhor alternativa para o atendimento ao interesse público, afinal, diante as condições propostas, considerando apenas uma empresa vencedora, possibilita o melhor gerenciamento, ao passo que em itens independentes devido sua especialidade, comprometeria todo o objeto.

Por fim, cabe informar que o objeto da presente contratação está previsto no Plano de Contratações Anual - 2025, no documento disponível no sítio eletrônico do Município.

3 – DESCRIÇÃO

Os serviços elencados neste TR, são classificados como comuns, pois possuem especificações usuais de mercado e padrões de qualidade definidas em edital, conforme estabelece o inciso XIII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

GRUPO A:
Resíduos Infectantes: Resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à presença de agentes biológicos. Classificados em:

GRUPO A1
Culturas e estoques de microrganismos resíduos de fabricação de produtos biológicos exceto os hemoderivados; (estes resíduos não podem deixar a unidade geradora sem tratamento prévio); meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; (estes resíduos não podem deixar a unidade geradora sem tratamento prévio); resíduos de laboratórios de manipulação genética. (estes resíduos não podem deixar a unidade geradora sem tratamento prévio); resíduos resultantes de atividades de vacinação com microrganismos vivos ou atenuados, incluindo frascos de vacinas com expiração do prazo de validade, com conteúdo inutilizado, vazios ou com restos do produto, agulhas e seringas. (devem

ser submetidos a tratamento antes da disposição final); resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes Classe de Risco 4 (Apêndice II), microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido. (devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final); bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta; (devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final); sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. (devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final).

GRUPO A2

Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou confirmação diagnóstica. (devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final).

GRUPO A3

Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiar.

GRUPO A4

Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados; Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares; Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons; Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo; Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica; Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos, bem como suas forrações; Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão.

GRUPO A5
Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com príons.

GRUPO B:
Resíduos Químicos Resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido às suas características químicas. Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; antirretrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos Medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas atualizações. Resíduos de saneantes, desinfetantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes; Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores); Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas; E demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos).

GRUPO E:
Resíduos Perfurantes ou escarificantes materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.

3.1 MÃO DE OBRA:

A mão de obra deverá utilizar uniforme e equipamentos de proteção individual, compatíveis aos serviços que estiverem executando.
A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, deverá submeter a aprovação da SEURB, a programação visual dos uniformes e equipamentos de proteção individual a serem empregados, não sendo permitida a exploração de publicidade nos mesmos, exceto a logomarca da empresa.
Os uniformes deverão ser fornecidos gratuitamente. Deverão ser substituídos por outros, na medida em que estiverem desgastados ou rasgados, de forma a preservar sempre o bom aspecto e higiene do funcionário.
Competirá a licitante vencedora a admissão de motoristas, coletores, administrativos, e demais operários necessários ao desempenho dos serviços licitados, correndo por sua conta também, os encargos sociais e exigências das Leis Trabalhistas.
Os funcionários deverão ser treinados e orientados para o exercício das funções e para a manutenção de relacionamento harmonioso para com a fiscalização e o público em geral.
Os funcionários serão terminantemente proibidos de fazer catação ou triagem de resíduos e de ingerirem bebidas alcoólicas em serviço.

A empresa deverá levar em conta em sua proposta, todos os benefícios, adicionais e pisos salariais vigentes no município, conforme convenção coletiva de trabalho vigente.

3.2 MATERIAIS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS:

Os materiais, ferramentas e utensílios em geral a serem empregados deverão atender as quantidades e qualidade exigidas à execução dos serviços.
A licitante deverá considerar que durante o exercício do contrato, haverá um estoque mínimo de pelo menos 10% (dez por cento) da quantidade de materiais, ferramentas e utensílios de uso frequente das equipes alocadas aos serviços objeto deste edital, em seu almoxarifado, como forma de assegurar a continuidade da prestação dos serviços.

3.3 EQUIPAMENTOS:

O veículo deverá ter, além das placas regulamentares, sinalizações de segurança, identificação da licitante e telefone para informações, sugestões e reclamações.

A SEURB poderá a qualquer momento exigir a troca de veículo ou equipamento que não seja adequado ou que não atenda as exigências dos serviços, entendendo-se como tais, aqueles que apresentarem quebras e defeitos mecânicos frequentes, mau estado de conservação, avarias em geral que possam prejudicar a continuidade da prestação dos serviços.

A licitante deverá manter os veículos em perfeitas condições de conservação e de funcionamento, em especial quanto a documentação, manutenção, limpeza e acessórios de segurança.

É terminantemente proibida a permanência de veículos vinculados ao contrato, nas vias e logradouros quando não estiverem em serviço, salvo autorização expressa e específica da SEURB.

A SEURB não se responsabilizará, sob qualquer hipótese, pela integridade dos veículos em casos de greve ou perturbações a ordem de qualquer espécie.

Serão de inteira responsabilidade da Contratada todas as consequências decorrentes de sinistros (roubo, colisão, dano a terceiro e outros) ocorridos com os veículos disponibilizados para o contrato.

Os veículos utilizados deverão atender aos limites padrão de controle ambiental quanto a poluição do ar e sonora, em estrita observância as normas específicas aplicáveis (municipais, estaduais e federais), sob pena de imediata substituição dos mesmos. Em particular deve ser dada importância especial ao controle da emissão de fumaça negra pelos veículos, conforme as prescrições do PROCONVE, assim como ao nível de

ruído dos mesmos quando em operação, que deve atender rigorosamente os limites estabelecidos na legislação vigente.

ESTIMATIVA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Coleta em estabelecimentos de saúde, hospitalares, clinicas e outros geradores de resíduos sólidos de saúde – sépticos (Grupos A, B e E), recolhimento de carcaças de animais em vias, áreas e estabelecimento públicos e o transportes até destinação final	EQUIPE (1 equipe dia = 25) X DIA ÚTIL (25 dias úteis) Total de 2 equipes (50, 50)	50,50		
2	Destinação final dos resíduos classificados como Grupos A, em local devidamente licenciado pelos órgãos competente.	Tonelada	40		
3	Destinação final dos resíduos classificados como Grupos B e E, em local devidamente licenciados pelos órgãos competente	Tonelada	05		

4 – CONSÓRCIO E AMPLA PARTICIPAÇÃO

4.1 JUSTIFICATIVA PARA VEDAÇÃO DE CONSÓRCIO

Nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente do art. 15, §1º, a Administração Pública poderá vedar a participação de empresas reunidas em consórcio, desde que tal decisão esteja devidamente motivada em razões técnicas, operacionais, administrativas e de interesse público, preservando-se os princípios da eficiência, segurança, continuidade do serviço, supremacia do interesse público e proteção da coletividade.

Dessa forma, considerando o objeto da presente contratação prestação de serviços contínuos de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde – séptico (grupos A, B e E) e carcaças de animais gerados no Município de Guarujá/SP, conclui-se que a participação de consórcios não se mostra compatível com as exigências técnicas e com o nível de responsabilidade operacional imposto ao

contratado, razão pela qual se justifica a VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO, com fundamento na discricionariedade técnica da Administração e no atendimento pleno ao interesse público.

A) **Alta complexidade técnica e sensibilidade sanitária do objeto**, que exige controle rigoroso, rastreabilidade, licenças específicas e atuação especializada, não sendo compatível com a fragmentação de responsabilidades típica dos consórcios;
B) **Risco à eficiência da execução contratual**, com potenciais conflitos operacionais, dificuldade na padronização de procedimentos, e entraves à responsabilização direta em casos de acidentes ou descumprimento de normas ambientais e sanitárias;
C) **Necessidade de fiscalização imediata e responsabilização direta**, especialmente por se tratar de serviço essencial à saúde pública, que exige clareza na titularidade da execução e agilidade nas ações corretivas;
D) **Capacidade técnica e estrutural de atendimento individual**, demonstrada por empresas atuantes no mercado, com frota, licenças, unidades de tratamento e pessoal capacitado, não havendo necessidade de associação consorciada para execução plena do objeto;
E) **Jurisprudência favorável**, conforme entendimento do TCE-SP, TCU e TCE-PR, que reconhecem a legalidade da vedação, desde que tecnicamente motivada, como é o caso presente.

E.1 A vedação à participação de empresas reunidas em consórcio é legalmente admitida, desde que **devidamente justificada por razões técnicas**, conforme previsto no art. 15 da Lei nº 14.133/2021.
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em análise específica sobre o Município de Guarujá (TC-001556.989.20-0), já reconheceu:

> "*De início, de se destacar que esta Corte, em reiteradas oportunidades, já se posicionou no sentido de que facultar participação de empresas reunidas em consórcio é prerrogativa que se insere no âmbito do exercício da competência discricionária do Administrador, de forma que não cabe repreensão na falta de disciplina sobre o tema no edital.*"

Assim, a vedação ao consórcio não constitui restrição indevida, mas sim exercício legítimo da discricionariedade técnica da Administração, plenamente amparada pela jurisprudência e pela Lei nº 14.133/2021.

4.2 DA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP

4.2.1 Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP), será admitida sua participação, observada à não aplicação dos benefícios às MEs/EPPs, que encontra amparo nos artigos 4º, § 1º, Lei nº 14.133/21 e 49 da LCE nº 123/2006.

5 – HABILITAÇÃO

5.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

Registro comercial, no caso de empresa individual.

Certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado onde se situa a sede da licitante (com prazo de validade em vigor) ou ato constitutivo e alterações subsequentes ou contrato social consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

Sendo o licitante Microempreendedor Individual, apresentar o CCMEI (Certificado do Cadastro do Microempreendedor Individual) expedido através do site portal do empreendedor: http://www.portaldoempreendedor.gov.br.

Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo acompanhada dos nomes e endereço dos diretores em exercício, no caso de sociedades simples.

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

5.2 REGULARIDADE FISCAL

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Certidão conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria MF n° 358/14, de 05 de setembro de 2014.

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.

Certidão de regularidade de débito com a(s) Fazenda(s) Estadual e/ou Municipal, da sede ou do domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível como objeto do certame.

A prova de regularidade perante a Fazenda Estadual se dará por meio da Certidão Negativa de Débitos inscritos em Dívida Ativa.

A prova de regularidade perante a Fazenda Municipal se dará por meio da certidão negativa de débitos referentes a tributos mobiliários municipais. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante a apresentação em original ou cópia autenticada do "CRF"- Certificado de Regularidade Fiscal expedido pela Caixa Econômica Federal, dentro de seu prazo de validade.

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas “CNDT”, obtida em “http://www.tst.jus.br/certidao”, em atendimento a Lei 12.440/11, conforme o parágrafo 4º, do art. 91 da Lei Federal nº 14.133/21.

5.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

5.3.1 Certidão atualizada de registro ou inscrição da empresa licitante e de seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou CAU.

5.3.2 Declaração em papel timbrado da empresa, devidamente assinado pelo seu representante legal devidamente identificado com nome e numero do RG de que, caso a licitante venha a ser julgada vencedora da presente licitação, disponibilizará de instalações e demais dependências necessárias ao completo atendimento ao apoio e qualidade na prestação dos serviços, bem como instalações para atendimento do seu pessoal operacional, compatíveis com o número de empregados.

5.3.3 Declaração em papel timbrado da empresa, devidamente assinado pelo seu representante legal devidamente identificado com nome e numero do RG de que, caso a licitante venha a ser julgada vencedora da presente licitação, disponibilizará os veículos, EPI´s e equipamentos necessários a realização do objeto desta licitação.

5.3.4 Declaração em papel timbrado da empresa, devidamente assinado pelo seu representante legal devidamente identificado com nome e numero do RG de que, caso a licitante venha a ser julgada vencedora da presente licitação, disponibilizará equipe técnica necessária ao atendimento do objeto desta licitação, a qual deverá incluir o profissional detentor dos atestados apresentados em atendimento ao item 5.3.7.

5.3.5 Atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do seu responsável técnico, ou de profissional de nível superior, podendo o mesmo ser sócio da empresa (comprovado através

de documentação pertinente), contratado (contrato de prestação de serviços) ou funcionário com registro em carteira de trabalho de:

5.3.5.1 Coleta em estabelecimentos de saúde, hospitalares, clínicas e outros geradores de resíduos sólidos de saúde - sépticos (Grupos A, B e E), recolhimento de carcaças de animais em vias, áreas e estabelecimentos públicos e o transporte até destinação final;

5.3.5.2 Destinação final dos resíduos de saúde - sépticos (Grupos A) em local devidamente licenciado pelos órgãos competente.

5.3.6 A empresa licitante deverá comprovar a execução de serviços similares ao objeto deste Certame Licitatório, através de atestado(s) de desempenho anterior em seu nome, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, nos quantitativos mínimos abaixo, relativamente às seguintes parcelas de maior relevância:

5.3.6.1 Coleta em estabelecimentos de saúde, hospitalares, clinicas e outros geradores de resíduos sólidos de saúde - sépticos (Grupos A, B e E), recolhimento de carcaças de animais em vias, áreas e estabelecimentos públicos e o transporte até destinação final – 13 equipes x dia útil por mês;

5.3.6.2 Destinação final dos resíduos de saúde - sépticos (Grupos A) em local devidamente licenciado pelos órgãos competente - 20 toneladas por mês.

5.3.7 Declaração firmada pelo representante legal da proponente de que possui disponibilidade de local para tratamento e destinação de resíduos da saúde e carcaças de animais, devidamente licenciado pelos órgãos competentes e em situação regular quanto as suas instalações e funcionamento, com capacidade de atender qualitativa e quantitativamente o objeto do futuro contrato.

5.4 QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA:

A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira consistirá em:

I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pela Empresa licitante, inclusive pelo

atendimento de todos os demais requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos neste termo de referência.

São os Índices e as Fórmulas:

a1) Índices de Liquidez Geral (LG) – maior ou igual a 1,00:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

a2) Liquidez Corrente (LC) – maior ou igual a 1,00:

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

a3) Indice de Endividamento (IE) – menor ou igual a 0,50:

$$IE = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

A licitante deverá comprovar possuir capital social mínimo equivalente a 10% do valor previsto na Planilha Orçamentária do certame.

Os índices econômicos indicados na Lei 14.133/21, notadamente no artigo 69, § 1º, destinam-se exclusivamente à seleção dos licitantes com capacidade econômico-financeira suficiente a assegurar a execução integral do Termo de Compromisso.

O objetivo, portanto, é prevenir a Administração Pública para que empresas aventureiras e sem quaisquer responsabilidades ou respaldo financeiro, pudessem vir a participar e vencer o certame e, durante a execução da obrigação contratada, não apresente capacidade para concluir o objeto da obrigação.

Por conseguinte, a exigência dos índices tem sua importância e relevância, também, considerando que a empresa deverá dotar-se de capacidade financeira para, além de cumprir com toda a obrigação contratual, ser capaz de suportar eventuais atrasos no pagamento.

6- DA VISITA TÉCNICA

6.1. Com o objetivo de proporcionar pleno conhecimento das condições e peculiaridades dos locais de execução dos serviços, fica facultada aos licitantes a realização de visita técnica, previamente agendada junto à Secretaria Municipal de Operações Urbanas, através do telefone: Telefone: (13) 3344-3310 / 3344-3313; E-mail: seurb@guaruja.sp.gov.br. Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

6.2. A visita técnica visa permitir que os interessados possam avaliar com precisão todos os elementos que compõem o objeto contratual, observando aspectos logísticos, distâncias, acessos, pontos de coleta, infraestrutura disponível e demais fatores que possam interferir na execução do contrato.

6.3. A visita técnica será facultativa, não constituindo condição obrigatória para a participação na licitação. Entretanto, a eventual omissão da visita não poderá ser alegada posteriormente como justificativa para dificuldades na execução dos serviços.

6.4. Caso solicitado, será emitido ao licitante um comprovante de realização da visita técnica, apenas para fins de registro. O não comparecimento à visita técnica não implica em desclassificação nem em impedimento à habilitação do licitante.

6.5. Todos os custos decorrentes da visita técnica correrão por conta exclusiva do licitante interessado, não cabendo qualquer ressarcimento por parte da Administração.

7. – FORMA E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 **SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS:**

7.1.1 Os serviços serão executados na área urbana do Município de Guarujá, sendo em relação aos resíduos da saúde – séptico (Grupos A, B e E), em estabelecimentos comerciais, hospitais, estabelecimentos de saúde em geral, laboratórios de análise clínica, clínicas veterinárias, centros de saúde, farmácias e similares públicos e particulares determinados pela Prefeitura, constantes no item 6.4 "Relação de estabelecimentos de saúde", integrante do Edital, e em relação às carcaças de animais em vias e áreas públicas e estabelecimentos públicos.

7.1.2 Será de responsabilidade do gerador a separação dos resíduos sépticos por grupo, sua identificação e acondicionamento adequado para coleta.

7.1.3 O objeto licitado compreende a execução dos seguintes serviços:

a) Coleta em estabelecimentos de saúde, hospitalares, clínicas e outros geradores de resíduos sólidos de saúde - sépticos (Grupos A, B e E) e transporte até destinação final;
b) Coleta em vias, áreas públicas, bem como unidades da Administração Municipal e estabelecimentos públicos de carcaças de animais e transporte até a destinação final;
c) Destinação final de resíduos da saúde - séptico (Grupos A) em locais devidamente licenciados pelos órgãos competentes;
d) Destinação final de resíduos da saúde - séptico (Grupos B e E) e de carcaças de animais em locais devidamente licenciados pelos órgãos competentes;
e) Os serviços só poderão ser realizados a partir da data fixada na "Ordem de Início dos Serviços", a ser expedida pela Secretaria Municipal de Operações Urbanas.

8. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

8.1 Coletas em estabelecimentos de saúde, hospitalares, clínicas e outros geradores de resíduos sólidos de saúde – sépticos (Grupos A, B e E), recolhimento de carcaças de animais em vias, áreas e estabelecimentos públicos e o transporte até destinação final.

8.2 A coleta e transporte de resíduos sólidos originários dos serviços de saúde, ou seja, hospitais, estabelecimentos de saúde em geral, laboratórios de análise clínica, clínicas veterinárias, centros de saúde, farmácias e similares, deverá ser executada nas unidades discriminadas no item **10 - Relação de Estabelecimentos de Saúde a serem atendidos pela Coleta.**

8.3 A coleta deverá ser diária, excetuando-se apenas os domingos e feriados, e executada no turno de 7:00 às 15:20 h (com uma hora de intervalo para descanso e refeição).

8.4 A média mensal de coleta é de 45,00 toneladas por mês.

8.5 Os resíduos originários dessa atividade deverão ser transportados para o destino final que deverá estar apto a recebê-los e devidamente licenciado pelos órgãos competentes.

8.6 Diariamente o veículo (carroceria fechada) coletor deverá ser lavado e higienizado.

8.7 A empresa deverá efetuar o recolhimento das carcaças de animais em vias, áreas e estabelecimentos públicos.

8.8 A comunicação da necessidade de recolhimento poderá ser feita pela fiscalização ou órgãos de comunicação da Prefeitura, além do contato direto do munícipe com a empresa.

8.9 A contratada deverá prever veículo para substituição, quando da ocorrência por qualquer motivo o veículo coletor. A empresa deverá disponibilizar 02 (duas) equipes para a execução da coleta de resíduos de saúde, cada equipe será constituída de no mínimo:

a) 01 motorista;

b) 02 coletores;

c) 01 Caminhão Coletor, com capacidade de 6 m³, adaptado para coleta de resíduos de serviços de saúde.

8.9.1 Critério de medição do serviço:

As medições serão mensais e apontadas diariamente correspondendo ao somatório dos dias úteis trabalhados pela equipe.

Unidade de medição: equipe x dia útil

8.10 Destinação final de resíduos de saúde – sépticos (Grupos A, B e E) e de carcaças de animais em local devidamente licenciado pelos órgãos competente:

8.11 O tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde têm por objetivo impedir a disseminação de agentes patogênicos ou de qualquer outra forma de contaminação a pessoas e ao meio ambiente.

8.12 Assim sendo, deverá a empresa contratada tratar e destinar tais resíduos em conformidade com a legislação ambiental aplicável.

8.13 Os resíduos serão submetidos a processos de inativação microbiológica, podendo ser utilizados métodos como incineração, esterilização por vapor (autoclavagem) ou processos de desinfecção certificados, desde que reconhecidos e autorizados pelos órgãos reguladores, sendo expressamente vedadas tecnologias experimentais ou não aprovadas e adequados ao Grupo de Classificação, ficando a cargo da licitante a tecnologia a ser aplicada, com a condição de pleno atendimento no que concerne à legislação ambiental, observadas as resoluções CONAMA 358/2005 e RDC ANVISA 222/2018, e demais normas correlatas.

8.14 Para tanto, a licitante deverá indicar a(s) Unidade(s) de Tratamento de Resíduos Sépticos e das carcaças animais, devidamente licenciados(s), para o tratamento dos resíduos sépticos e das carcaças.

8.14.1 Critério de medição do serviço:

As medições serão mensais e apontadas diariamente correspondendo ao somatório dos pesos aferidos e efetivamente ingressados, tratados e destinados à unidade de tratamento de resíduos sépticos.

Unidade de medição: tonelada

9. INSTALAÇÕES:

9.1 A Contratada deverá dispor, no mínimo, das seguintes instalações no município do Guarujá: escritório administrativo, garagem para os veículos e demais dependências necessárias ao completo atendimento ao apoio e qualidade na prestação dos serviços.

9.2 A Contratada deverá também dispor de instalações para atendimento do seu pessoal operacional vestiário com chuveiros e sanitários, compatíveis com o número de empregados.

10. RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE:

Item	***ESTABELECIMENTO***	***ENDEREÇO***
1	Farmácia Do Cidadão - Vicente de Carvalho	Av. São João N° 155 - Vicente de Carvalho
2	Prédio Comercial	Av. Adhemar de Barros N° 1343 - Guarujá
3	Sorridents Centro Guarujá	Av. Adhemar de Barros N° 1460 - Guarujá
4	Pet Shop PETZ	Av. Adhemar de Barros N° 1935 - Guarujá
5	Zenithal Organização Const Comercial	Av. Adhemar de Barros N° 2131 - Guarujá
6	Droga Raia	Av. Adhemar de Barros N° 2157 - Guarujá
7	Poupa Farma	Av. Adhemar de Barros N° 2233 - Guarujá
8	Casa de Saúde	Av. Adhemar de Barros N° 2269 - Guarujá
9	CEG Centro Empresarial Guarujá	Av. Adhemar de Barros N° 230 - Guarujá
10	Dr. Jandira	Av. Adhemar de Barros N° 2615 - Guarujá
11	Clínica CRMédica	Av. Adhemar de Barros N° 2895 - Guarujá
12	Dentista Dr.° Rafael Ruas Cardoso	Av. Adhemar de Barros N° 2929 - Guarujá
13	Pet Center Comércio e Participações	Av. Adhemar de Barros N° S/N - Guarujá
14	Unidade de Vigilância Zoonoses	Av. Adriano Dias Dos Santos N° 303 - Guarujá
15	Unidade de Saúde Luiz Maciel Braia	Av. Adriano Dias Dos Santos N° 533 - Guarujá
16	CAPS 3	Av. Adriano Dias Dos Santos N° 692 - Guarujá
17	Centro Comercial Dentista	Av. Alameda das Margaridas N° 616 - Guarujá
18	Dentista Dr.ª Rafaela	Av. Alameda das Margaridas N° 702 - Guarujá
19	Dentista	Av. Alameda das Margaridas N° 760 - Guarujá
20	Clínica Pradent	Av. Alameda das Margaridas N° 777 - Guarujá
21	Clínica SorriClic	Av. Alameda das Margaridas N° 954 - Guarujá
22	Drogaria Santo Antônio	Av. Alamedas Das Margaridas N° 295 - Guarujá
23	Pet Shop Dog Star	Av. Alamedas Das Margaridas N° 315 - Guarujá
24	Petland Guarujá	Av. Alamedas Das Margaridas N° 540 - Guarujá
25	Rede Drogão Popular	Av. Antenor Pimentel N° 03 - Morrinhos
26	Clínica Odontológica Drª Glaucia Fukakusa	Av. Antenor Pimentel N° 1162 - Morrinhos
27	Pet Shop Bela Vida	Av. Antenor Pimentel N° 1170 - Morrinhos
28	Clínica Odontológica	Av. Antenor Pimentel N° 1576 - Morrinhos
29	Clínica Odontológica	Av. Antenor Pimentel N° 1616 - Morrinhos
30	Clínica Veterinária Fénix	Av. Antenor Pimentel N° 970 - Morrinhos
31	AMO da Silva Amaral Drogarias	Av. Antenor Pimentel, N° 1653 - Morrinhos

32	A M O Rede de Drogarias	Av. Antenor Pimentel, N° 219
33	Pet Shop Melhor Amigo	Av. Antônio Correia N° 490 - Vila Ligya
34	Drogaria Nossa Farma IV	Av. Áurea Gonzales Conde N° 145 - V.C
35	Drogaria Preço Baixo	Av. Áurea Gonzales Conde N° 217 - V.C
36	Drogaria Farma Duque	Av. Aurea Gonzales de Conde N° 217 - V.C
37	Hospital Made Dog	Av. Aurea Gonzales de Conde N° 27 - V.C
38	AMO da Silva Amaral Drogarias	Av. Bento Pedro da Costa N° 380 - JD. Conceiçãozinha
39	USAFA Jardim Conceiçãozinha	Av. Bento Pedro da Costa N° S/N - V.C
40	Base Aérea de Santos	Av. Castelo Branco N° S/N - Vicente de Carvalho
41	Drogaria Santo Antônio	Av. Dos Caiçaras N° 1171 - Guarujá
42	Farma Conde	Av. Dos Caiçaras N° 1521 - Guarujá
43	Unidade De Saúde da Família Vila Áurea	Av. Francisco de Castro N° S/N - Guarujá
44	Ultrafarma Popula	Av. Gen. Rondon N° 296 - Guarujá
45	Clínica Odontológica Luigi	Av. Gen. Rondon N° 670 - Guarujá
46	Pet Shop Recanto Animal	Av. Helena Maria N° 412 - Guarujá
47	Clínica Veterinária Alenimal	Av. João Batista Furlani N° 726 - Vicente de Carvalho
48	Drogaria Farmais	Av. José Amadéo Ramos N° 1038 - Guarujá
49	UBS Santa Rosa	Av. Manoel da Cruz Michael N° 333 - Santa Rosa
50	Odonto Vianna	Av. Manoel da Cruz Michael N°354 - Santa Rosa
51	Unidade de Saúde Santa Rosa	Av. Manoel da Cruz Michael N°387 - Santa Rosa
52	SAMU	Av. Mario Daige N° 677 - Vicente de Carvalho
53	Clínica Veterinária Pet Shop Vida Animal	Av. Miguel Mussa Gaze N° 101 - Santa Rosa
54	Clínica Veterinária Arca Vip	Av. Miguel Mussa Gaze N° 340 - Santa Rosa
55	Golden Farma	Av. Miguel Mussa Gaze N° 590 - Santa Rosa
56	Pet Shop Preço Baixo	Av. Oswaldo Cruz N° 1062 - Vicente de Carvalho
57	Clínica Veterinaria Itapema	Av. Oswaldo Cruz N° 1396 - Vicente de Carvalho
58	Dentista Dr.° Ricardo	Av. Oswaldo Cruz N° 1510 - Vicente de Carvalho
59	Pet Shop Consultoria Veterinária Dr.ªLuciane Rocha	Av. Oswaldo Cruz N° 696 - Vicente de Carvalho
60	Clínica Veterinária Cainã	Av. Pres. Benedito Lemos de Souza N° 775
61	Clínica Veterinária Skina Animal	Av. Pres. Vargas N° 701 - Vicente de Carvalho
62	Clínica Veterinária Skina Animal	Av. Pres. Vargas N° 701 - Vicente de Carvalho
63	Petland Vicente de Carvalho	Av. Santos Dumont N° 1011 - Vicente de Carvalho
64	Droga Raia	Av. Santos Dumont N° 1340 - Vicente de Carvalho
65	Drograria Avenida 2	Av. Santos Dumont N° 1421 - Vicente de Carvalho
66	Clínica Veterinária Mascote	Av. Santos Dumont N° 1451 - Vicente de Carvalho
67	Clínica Odontológica	Av. Santos Dumont N° 310 - Vicente de Carvalho
68	Hospital Guarujá	Av. Santos Dumont N° 3651 - Vicente de Carvalho
69	Farma Conde	Av. Santos Dumont N° 399 - Vicente de Carvalho
70	Clínica Bio +	Av. Santos Dumont N° 426 - Vicente de Carvalho
71	Dentista Marcio Vidal	Av. Santos Dumont N° 485 - Vicente de Carvalho
72	Dentista	Av. Santos Dumont N° 519 - Vicente de Carvalho
73	Laboratório De Análises Clínica Gonzaga	Av. Santos Dumont N° 606 - Vicente de Carvalho
74	Dentista	Av. Santos Dumont N° 725 - Vicente de Carvalho

75	Drogaria Farma Duque	Av. Santos Dumont N° 843 - Vicente de Carvalho
76	Dentista HAKIM	Av. Santos Dumont N° 908 - Vicente de Carvalho
77	Drogaria Nossa Farma III	Av. São João N° 1009 - Vicente de Carvalho
78	Dentista	Av. Tancredo Neves N° 1021 - Cachoeira
79	Drogaria Nossa Farma	Av. Tancredo Neves N° 1119 - Cachoeira
80	Drogaria Zequinha	Av. Tancredo Neves N° 1282 - Cachoeira
81	Dentista Dr. Rodrigo Jair	Av. Tancredo Neves N° 1345 - Cachoeira
82	Clínica Dentária Sorriso	Av. Tancredo Neves N° 1350 - Cachoeira
83	Drogaria Preço Baixo Popular	Av. Tancredo Neves N° 1425 - Cachoeira
84	AMO Rede de Drogarias	Av. Tancredo Neves N° 1455 - Cachoeira
85	Dentista Dr. Mauricío Rios	Av. Tancredo Neves N° 239 - Cachoeira
86	Clínica Odontológica Só Dentes	Av. Thiago Ferreira N° 1088 - Vicente de Carvalho
87	Drogaria Do Povo	Av. Thiago Ferreira N° 244 - Vicente de Carvalho
88	Dentista Dr° Antônio	Av. Thiago Ferreira N° 270 - Vicente de Carvalho
89	Dentista	Av. Thiago Ferreira N° 308 - Vicente de Carvalho
90	Centro Odontologico do Povo	Av. Thiago Ferreira N° 475 - Vicente de Carvalho
91	Dentista DrGim	Av. Thiago Ferreira N° 482 - Vicente de Carvalho
92	Ortoral Center	Av. Thiago Ferreira N° 485 - Vicente de Carvalho
93	Dentista Sorria de Novo	Av. Thiago Ferreira N° 519 - Vicente de Carvalho
94	Dentista Brasil Sorriso	Av. Thiago Ferreira N° 533 - Vicente de Carvalho
95	G.B Odontológia	Av. Thiago Ferreira N° 535 - Vicente de Carvalho
96	Drogaria	Av. Thiago Ferreira N° 57 - Vicente de Carvalho
97	Drogaria São Paulo	Av. Thiago Ferreira N° 630 - Vicente de Carvalho
98	Clínica Odontológica	Av. Thiago Ferreira N° 640 - Vicente de Carvalho
99	Dentista	Av. Thiago Ferreira N° 686 - Vicente de Carvalho
100	TATTOO	Av. Thiago Ferreira N° 686 - Vicente de Carvalho
101	Espaço Beleza e Pé	Av. Thiago Ferreira N° 686 - Vicente de Carvalho
102	Droga Raia	Av. Thiago Ferreira N° 787 - Vicente de Carvalho
103	Centro Odontologico do Povo	Av. Thiago Ferreira N° 862 - Vicente de Carvalho
104	Dentista Brasil Sorriso	Av. Thiago Ferreira N° 872 - Vicente de Carvalho
105	Farmácia Poupa Med	Av. Thiago Ferreira N° 882 - Vicente de Carvalho
106	Odonto Company	Av. Thiago Ferreira N° 904 - Vicente de Carvalho
107	Centro do Sorriso Guarujá	Av. Thiago Ferreira N° S/N - Vicente de Carvalho
108	SEST SENAT Guarujá	Av. Ver. Lydio Martins Corrêa N° 1600 - Guarujá
109	Drogaria Poupa Mais	Av. Antenor Pimentel N° S/N - Guarujá
110	Unidade Guarujá	Av. Arthur da Costa Filho N° 159 - Guarujá
111	Dentista	Av. Arthur da Costa Filho N° 172 - Guarujá
112	Clínica Corpo e Arte	Av. Arthur da Costa Filho N° 410 - Guarujá
113	UNIMED	Av. Arthur da Costa Filho N° S/N - Guarujá
114	Clínica Corpo e Arte	Av. Arthur da Costa Filho N° S/N - Guarujá
115	Drogaria Atlântica	Av. Atlântica N° 1003 - Enseada
116	Home Farma Drogaria	Av. Atlântica N° 1439 - Enseada
117	UPA Cidade Atlântica	Av. Atlântica N° S/N - Enseada
118	USB Vila Zilda	Av. Brasil N° S/N - Guarujá

119	Andrade Ortodontia	Av. Da Saudade N° 70 - Enseada
120	Poupa Farma	Av. Dep. Emílio Carlos N° 128 - Guarujá
121	Clínica Radiologica	Av. Dep. Emílio Carlos N° 160 - Guarujá
122	Estética Emagrecimento	Av. Dep. Emílio Carlos N° 17 - Guarujá
123	Clínica Rosa de Cerom	Av. Dep. Emílio Carlos N° 22 - Guarujá
124	Clínica Eros Odontologia	Av. Dep. Emílio Carlos N° 238 - Guarujá
125	Clínica de Vacinas Centro Médico	Av. Dep. Emílio Carlos N° 320 - Guarujá
126	Droga Raia	Av. Dep. Emílio Carlos N° S/N - Guarujá
127	Blue Med	Av. Dep. Emílio Carlos N° S/N - Guarujá
128	Clínica de Fraturas Guarujá	Av. Dep. Emílio Carlos N° S/N - Guarujá
129	Magnafarma	Av. Dep. Emílio Carlos N° S/N - Guarujá
130	Farma Conde	Av. Des. Plínio Carvalho Pinto N° 110 - Enseada
131	Laboratório Veterinário NELVET	Av. Des. Plínio Carvalho Pinto N° 720 - Enseada
132	Poupa Farma	Av. Dom Pedro I N° 1009 - Enseada
133	Drogaria São Paulo	Av. Dom Pedro I N° 1574 - Enseada
134	Clínica e Pet Shop Preço Baixo	Av. Dom Pedro I N° 1834 - Enseada
135	Clínica Veterinária Enseada	Av. Dom Pedro I N° 3017 - Enseada
136	Farma Conde	Av. Dom Pedro I N° 902 - Enseada
137	Dentista Dr. João Elias	Av. Dom Pedro I N° 1041 - Enseada
138	Odontôlogia Zem	Av. Dom Pedro I N° 1145 - Enseada
139	Dentista Dr.ª Ana Beatriz	Av. Dom Pedro I N° 1405 - Enseada
140	Home Farma Drogaria	Av. Dom Pedro I N° 1405 - Enseada
141	Consultório Odontológico	Av. Dom Pedro I N° 1616 - Enseada
142	Farmácia Droga Raia	Av. Dom Pedro I N° 1692 - Enseada
143	Guarujá Trade Center	Av. Dom Pedro I N° 1785 - Enseada
144	Clínica Veterinária Enseada	Av. Dom Pedro I N° 3017 - Enseada
145	DR. Guarufarma Comércio de Medicamentos	Av. Dom Pedro I N° 3179 - Enseada
146	Dentista Ed. Marcos	Av. Leomil N° 374 - Guarujá
147	Farmácia de Manipulação	Av. Leomil N° 421 - Guarujá
148	Centro Empresarial Leão Nobrega	Av. Leomil N° S/N - Guarujá
149	Consultorio Odontologico Perequê	Av. Marjory da Silva Prado N° S/N - Perequê
150	Clínica Enseada	Av. Miguel Stefno N° S/N - Enseada
151	Aqua Mundo Enseada	Av. Miguel Stefno N° S/N - Enseada
152	Multi Lazer	Av. Montenegro N° 120 - Guarujá
153	Blue Med	Av. Montenegro N° 169 - Guarujá
154	Odontologia Paulo Duarte	Av. Montenegro N° 18 - Guarujá
155	Centro Médico Cavalcante	Av. Montenegro N° 18 - Guarujá
156	Clínica IGESP	Av. Montenegro N° 25 - Guarujá
157	Clínica Ordontologia Drº Elena	Av. Montenegro N° 291 - Guarujá
158	Odonto Company	Av. Montenegro N° 320 - Guarujá
159	Ord sin	Av. Montenegro N° 408 - Guarujá
160	Clínica Santa Rita	Av. Montenegro N° 41 - Guarujá
161	Estética Bem Estar	Av. Montenegro N° 424 - Guarujá

162	Clínica e Pet Shop Preço Baixo	Av. Puglisi N° 189 - Guarujá
163	Dr. Bia Padilha	Av. Puglisi N° 310 1° Andar, Sala 1 e 2 - Guarujá
164	IACS Laboratório Médico	Av. Puglisi N° 483 - Guarujá
165	Clínica Sorridente	Av. Puglisi N° 591 - Guarujá
166	Clínica Cia Dente	Av. Puglisi N° 777 - Guarujá
167	Dragão Popular	Av. Rio Amazonas N° 24 - Perequê
168	Clínica Veterinária Toca do Bicho	Av. Rio Amazonas N° 661 - Perequê
169	Odonto Company	Av. Rio Amazonas N° 85 - Perequê
170	Dragão Popular	Av. Rio Amazonas N° 882 - Perequê
171	ToTó Pet Perequê	Av. Rio Amazonas N° S/N - Perequê
172	Clínica Veterinária Popular 24 horas	Av. Santos Dumont N° 405 - Vicente de Carvalho
173	UPA Rodoviária - Guarujá	Av. Santos Dumont N° 856 - Vicente de Carvalho
174	P.S Vicente de Carvalho Upa	Av. São João N° 983 - Vicente de Carvalho
175	IML Guarujá	Av. Ver. Lydio Martins Corrêa N° S/N - Guarujá
176	São Gabriel Centro de Imunização	Av. Arthur Costa Filho, N° 184 - Guarujá
177	Dentista	Estrada do Pernambuco N° 1441 - Pernambuco
178	AMO Rede de Drogarias	Estrada do Pernambuco N° 1632 - Pernambuco
179	Estética Avançada	Estrada do Pernambuco N° 753 - Pernambuco
180	Pet Shop Scuby Dog	Estrada do Pernambuco N° 99 - Pernambuco
181	Farmácia Droga Mais	Estrada do Pernambuco N° S/N - Pernambuco
182	USB Morrinhos II	Praça do Comercio N° S/N - Guarujá
183	Clínica Veterinária Popular	R. Adriano Jesus da Costa N° 405 - Guarujá
184	Central Dente	R. Adriano Jesus da Costa N° S/N - Guarujá
185	Odonto Vianna	R. Áureo Guenaga de Castro N° 423 - Enseada
186	Clínica Veterinária Golden Pet	R. Áureo Guenaga de Castro N° 705 - Enseada
187	Dentista	R. Áureo Guenaga de Castro N° 731 - Enseada
188	Odonto Company	R. Áureo Guenaga de Castro N° S/N - Enseada
189	KINAZA	R. Benjamin Constant N° 375 - Guarujá
190	OrtoDoctor	R. Benjamin Constant N° 563 - Guarujá
191	Pet da Vila	R. Buenos Aires N° 252 - Guarujá
192	Sad Prefeitura	R. Buenos Aires N° 276 - Guarujá
193	Pet Shop Vivi Vargas	R. Buenos Aires N° 320 - Guarujá
194	Clínica Montenegro	R. Buenos Aires N° 87 - Guarujá
195	Pet Shop Cão e Gato	R. Buenos Aires N° S/N - Guarujá
196	ES Dermatologia	R. Buenos Aires N° S/N - Guarujá
197	Caps Prefeitura	R. Buenos Aires N° S/N - Guarujá
198	Acm Prime Offices	R. Buenos Aires, N° 661- Centro do Guarujá
199	Hospital Veterinário É o Bicho	R. Cavalheiro Nami Jafet N° 292 - Guarujá
200	Clínica Veterinária Pet Pitangueiras	R. Cavalheiro Nami Jafet N° 466 - Guarujá
201	Dentista	R. Cavalheiro Nami Jafet N° 477 - Guarujá
202	Clínica Veterinária Pet shop Pitangueiras	R. Cavalheiro Nami Jafet N° S/N - Guarujá
203	Drogaria Kativa	R. Celina Oliveira da Silva N° 57 - Guarujá
204	UBS Pernambuco	R. Das Samambaias N° S/N - Maré Mansa
205	P.S Perequê	R. Javarí N° S/N - Perequê

206	AMO Rede de Drogarias	R. José Amieiro N° 130 - Enseada
207	UBS Vila Rã	R. Maria Geralda Valadão N° 1103 - Guarujá
208	MG Estética	R. Mario Ribeiro N° 740 - Guarujá
209	Pet Shop Clínica Veterinária Pet Boulevard	R. Mario Ribeiro N° 810 - Guarujá
210	Centro de Saúde Odontólogica	R. Mario Ribeiro N° S/N - Guarujá
211	Pet Shop Amigão	R. Mario Ribeiro N° S/N - Guarujá
212	Saúde da Mulher - Vila Julia	R. Marivaldo Fernandes N° S/N - Guarujá
213	Itapema Laboratório	R. Montenegro N° 168 - Guarujá
214	Análises Clínicas Cellula Mater	R. Montenegro N° 295 - Guarujá
215	My Pet Shop	R. Paraguai N° 997 - Enseada
216	Dom Medicina & Estética	R. Quintino Bocaiúva N° 288 - Guarujá
217	Luppino Dentista	R. Quintino Bocaiúva N° 490 - Guarujá
218	Ponto Pet	R. Quintino Bocaiúva N° 514 - Guarujá
219	AE - AG Lisboa Dentista	R. Quintino Bocaiúva N° 521 - Guarujá
220	NASO Dentista	R. Quintino Bocaiúva N° S/N - Guarujá
221	Instituto da Mulher Casa Rosa	R. Quinto Bertoldi N° 05 - Guarujá
222	Terma Estética	R. Quinto Bertoldi N° 140 - Guarujá
223	USAFA Perequê	R. Rio Branco N° S/N - Perequê
224	Laboratório Gonzage	R. Santo Amaro N° 320 - Guarujá
225	Hospital Emilio Ribas II	R. São Miguel N° 760 - Vicente de Carvalho
226	Drogaria Nossa Farma II	R. Sergipe N° 166 - Vila Zilda
227	Hospital Ana Costa	R. Silvio Daige N° 475 - Enseada
228	USAFA Cidade Atlântica	R. Uruguai N° 3000 - Enseada
229	Farmácia da Vila	R. Ver. Orlando Falcão N° 1049 - Guarujá
230	Ambulatório Médico Odontologico	R. Ver. Orlando Falcão N° 143 - Guarujá
231	Espaço Comercial Washington	R. washington N° 140 - Guarujá
232	Mega Imagem	R. washington N° 164 - Guarujá
233	Dentista	R. washington N° 258 - Guarujá
234	CRPI	Estr. Alexandre Migues Rodrigues N° 845 - Guarujá
235	GREMAR	Estr. Alexandre Migues Rodrigues N° 916 - Guarujá
236	Drogaria Dois Irmãos Guarujá	Estr.Alexandre Migues Rodrigues N° 68 - Guarujá
237	Clínica Veterinária Pet Shop FOFOCÃO	Praça Dr. Walter Belian N° 28 - Guaiuba
238	Clínica Veterinária Pet Shop FOFOCÃO	Praça Dr. Walter Belian N° 28 - Guaiuba
239	Laboratório Itapema	R. 24 de Agosto N° 205 - Vicente de Carvalho
240	Clínica Veterinária Pet Stop	R. Adriano Jesus da Costa N° S/N - Morrinhos
241	Sorrisento	R. Agenor de Assis N° 181 - Vicente de Carvalho
242	JBS Farma Mais Brasil	R. Agnelo Xavier, N° 81 - Vila Lygia - Guarujá
243	Dentista Dr.° Jocenando	R. Alameda Duartina N° 315 - Guarujá
244	Dentista	R. Antônio Miguel dos Santos N° 102 - Guarujá
245	Centro Médico Veterinário Fontana	R. Antônio Miguel dos Santos N° 180 - Guarujá
246	Unidade de Saúde Santa Cruz dos Nave-gantes	R. Antônio Pinto Rodrigues N° 206 - SCN
247	Capela São Vicente de Paulo	R. Azuil Loureiro N° 1435 - Guarujá
248	A.C.S Consultório Odontológico	R. Benedito Lapa Malvão N° 719 - Vicente de Carvalho

249	2ª CIA do 21° Batalhão de Policia Militar	R. Capitão Alberto M. Júnior N° 225 - V.C - Guarujá
250	Farmácia integrada	R. Capitão Francisco Lessa N° 16 - V.C
251	Lar Residencial Para Idoso	R. Cerqueira César N° 107 - Guarujá
252	Clínica Veterinária Pet Lene	R. César Ferragi N° 163 - Guarujá
253	UBS Prainha	R. Da Paz N° S/N - Vicente de Carvalho
254	Home Farma II Drogaria	R. das Magnólias N° 385 - Santa Rosa
255	Pet Shop Amigos de Pata	R. Das Orquídeas N° 292 - Santo Antônio
256	Centro Comercial Dentista	R. Do Estaleiro N° 53 - Guarujá
257	Laboratório Pet	R. Dos Gerânios N° 140 - Guarujá
258	TATTOO Willians	R. Dr. Carlos Nehring N° 564 - Santa Rosa
259	CAPS 1 Guarujá	R. Dr. Carlos Nehring N° 640 - Guarujá
260	Consultoria Veterinária Drª Natalha Pimentel	R. Epitácio Pessoa N° S/N - Vicente de Carvalho
261	Dentista	R. Francisco Arnaldo Gimenez N° 310 - Guarujá
262	Dentista	R. Guilherme Guinle N° 469 - Vicente de Carvalho
263	Centro Odontologico Franco	R. Guilherme Guinle N° 645 - Vicente de Carvalho
264	Sorridents	R. Guilherme Guinle N° 685 - Vicente de Carvalho
265	Unidade Complexa WilliaM Rocha CTAPT	R. Hélio Ferreira N° 369 - Guarujá
266	OdontoMaster	R. Hermam Stadie N° 48 - Guarujá
267	Dentista Dr.° Guilherme	R. Joana de Menezes Faro N° 33 - V.C
268	Drogaria Luma	R. Joana de Menezes Faro N° 33 - V.C
269	Drogaria São Pedro	R. Joana de Menezes Faro N° 790 - V.C
270	UBS Pae Cará	R. João Alves de Menezes N° 35- V.C
271	Rede Drogão Popular 2	R. João Batista Redinha N°18 - Morrinhos
272	USAFA Las Palmas	R. José Alves de Oliveira N° S/N - Guarujá
273	Farmácia do Zequinha	R. José Amieiro N° 18 - Areião
274	Clínica Veterinária TECA	R. José da Silva Rainho N° 980 - Guaiuba
275	Clínica Veterinária Amor de 4 Patas	R. José Vaz Pôrto N° 571 - Santa Rosa
276	USAFA Jardim Progresso	R. Joséfa Hermínia Caldas N° 196 - Guarujá
277	CAPS	R. Joséfa Hermínia Caldas N° S/N - Guarujá
278	Dentista	R. Luís Felipe Machado N° 635 - Santa Rosa
279	Clínica Veterinária Dose de Carinho	R. Luís Felipe Machado N° 790 - Santa Rosa
280	Farma Desconto Fácil	R. Martinha Boldrini Pirani N° S/N - V.C
281	USAFA Sítio Conceiçãozinha	R. Nova Esperança N° 11 - Vicente de Carvalho
282	Hospital Dia 14Bis	R. Oscár Sampaio N° 65 - Vicente de Carvalho
283	Sindicato dos trabalhadores dos Edif. Cond. Empresas	R. Osvaldo Rubéns Lourenço N° S/N - Guarujá
284	Dentista	R. Paraná N° 41 - Vicente de Carvalho
285	USAFA Jardim Brasil	R. Poeta Alberto de Oliveira N° S/N - Morrinhos
286	Drogaria Santo Antônio	R. Poeta Augusto Frederico Schimidt N° 10
287	Canil Municipal Guarujá	R. Profª. Maria Lídio Rego Lima N° 252 - V.C
288	Centro Médico Odontológico Empresarial	R. Rio Grande do Sul N° 43 - Vicente de Carvalho
289	USAFA Jardim dos Pássaros	R. Rouxinol N° 25 - Guarujá
290	2° Cia da Polícia Militar Vicente de Carvalho - Dentista	R. Santa Izabel N° 100 - Vicente de Carvalho

291	Drogaria Farma Duque	R. Santo Amaro N° 90 - Vicente de Carvalho
292	Drogaria Nossa Farma VI	R. Santo Amaro N° 90 - Vicente de Carvalho
293	Clínica Veterinária Pet Shop Oh My Dog	R. São João Batista N° 76 - Morrinhos
294	Drogaria Avenida	R. Sua Santidade Papa Paulo VI N° 18 - V.C
295	Dentista Dr.° Rogerio	R. Tambaú N° 28 - Vicente de Carvalho
296	Centro Clínico	R. Tambaú N° 58 - Vicente de Carvalho
297	TRADE Odonto Clínica	R. Tunerichi Matsumoto N° 45 - Guarujá

OBS: Diante da atualização dinâmica dos pontos de recolha de resíduos, objeto desta Licitação, a Empresa Contratada, declara-se ciente de que as listagens aqui apresentadas acima, poderão ser atualizadas a qualquer tempo, sem prejuízo dos ditames contidos nos termos deste TR, bem como do Edital, não fazendo jus, a aditamentos por conta da inclusão de novos pontos, uma vez que a aferição/medição se dará por tonelagem.

11. CONDIÇÕES PARA HOMOLOGAÇÃO, ASSINATURA DO CONTRATO, PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO CONTRATO

11.1 DA HOMOLOGAÇÃO

11.1.1 A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias, após sua convocação, para apresentar os seguintes documentos, sob pena de a Administração convocar outra licitante na ordem de classificação, respeitadas as disposições legais:

a) Licença Ambiental de operação da Unidade de Tratamento, para os resíduos de saúde, gerados no Município de Guarujá, com tecnologia compatível com o método de tratamento a cada grupo ou sub grupo, podendo ser utilizados métodos como incineração, esterilização por vapor (autoclavagem) ou processos de desinfecção certificados, desde que reconhecidos e autorizados pelos órgãos ambientais e reguladores. Caso a Unidade de Tratamento não seja de propriedade do licitante, deverá ser apresentado compromisso entre o licitante e o proprietário, concordando em receber os resíduos sépticos gerados no Município de Guarujá, bem como que a mesma encontra-se em situação regular quanto as suas instalações e funcionamento e que têm capacidade de atender qualitativa e quantitativamente o objeto do futuro contrato.

12. DA ASSINATURA DO CONTRATO

12.1 Os documentos serão avaliados pela Unidade Requisitante e após a comprovação da regularidade dos mesmos, estes serão encaminhados a Diretoria de Acompanhamento de Contratos.

12.2 A empresa vencedora deverá prestar garantia contratual no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato nos termos da Lei 14.133/21, e normas complementares, quando da assinatura do contrato.

12.3 A vigência inicial de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 106 da Lei nº 14.133/2021, com possibilidade de prorrogação, por iguais períodos, até o limite de 10 anos, conforme art. 107.

13. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA E CONTRATANTE

13.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1.1 A CONTRATADA se compromete a cumprir as obrigações abaixo descritas, além daquelas decorrentes direta ou indiretamente do presente contrato:

a) A CONTRATADA deverá prestar os serviços objeto do presente contrato, conforme solicitação do CONTRATANTE, e de acordo com a proposta apresentada.
b) Emitir relatórios de medição e Nota Fiscal/Fatura dos serviços prestados, que será enviada ao CONTRATANTE por conta própria ou por terceiro;
c) Agilizar a imediata correção das falhas apontadas pelo CONTRATANTE, concernente a execução do presente contrato;
d) Responsabilizar-se pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, apresentando estas quitações à CONTRATANTE, sempre que requeridos, eximindo-a de qualquer responsabilidade neste sentido, sob pena de suspensão dos pagamentos das devidas referentes aos serviços prestados até a apresentação das referidas quitações.
e) Declarar estar em dia com as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias.
f) Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles praticados, bem como por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros no período de prestação de serviços ao CONTRATANTE, inclusive durante a locomoção e transporte de equipamentos e pessoal aos locais de trabalho.
g) Fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor e os que forem solicitados pela fiscalização.
h) Afastar ou substituir dentro de 24 horas, qualquer funcionário de seu quadro, que por solicitação do CONTRATANTE, não deva continuar a participação da prestação de serviços.

i) Refazer, imediatamente, todos os locais eventualmente danificados em decorrência da execução dos serviços, reconstruindo-os de acordo com as boas técnicas e normas vigentes, sem nenhum ônus ao CONTRATANTE.

j) Responder, a qualquer tempo, pela quantidade e qualidade dos serviços executados.

k) Comparecer, sempre que solicitada, a sede da fiscalização, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções ou participar de reuniões, que poderão realizar-se em outros locais.

l) Observar, no decorrer do Contrato todos os termos da Lei Federal 13.133/21 e normas complementares.

m) Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e condições de assinatura do contrato exigidas por ocasião da licitação que precedeu este ajuste, obrigando-se, ainda, a comunicar a unidade requisitante, toda e qualquer alteração dos dados cadastrais, para atualização, podendo a CONTRATANTE requerer a sua comprovação, a qualquer tempo, durante a vigência do contrato.

13.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.2.1 A CONTRATANTE se compromete a cumprir as obrigações as abaixo descritas, bem como aquelas decorrentes direta ou indiretamente do presente ajuste:

a) Designar profissional específico para fiscalização do ajuste.

b) Fornecer à contratada, toda e qualquer informação que se fizer necessária para execução do objeto.

c) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

d) Registrar formalmente as ocorrências, imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto.

e) Comunicar, em tempo hábil, os superiores, os casos que ultrapassem sua competência para tomada de decisões e providências.

f) Notificar, por escrito, a Contratada sobre ocorrências, imperfeições, falhas ou irregularidades para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

g) Informar a contratada, eventuais defeitos identificados mesmo após o recebimento e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.

h) Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço prestado em desacordo com o ajuste.

i) Receber os serviços conforme especificado no Edital de Pregão e Termo de referência.

j) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva prestação dos serviços do objeto desta licitação.

k) Aplicar a empresa vencedora às penalidades, quando for o caso.

l) Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção.

14 PENALIDADES

14.1 Sanções:

14.1.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame.

14.1.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

14.1.1.3 Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

14.1.1.4 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

14.1.1.5 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

14.1.1.6 Deixar de apresentar amostra;

14.1.1.7 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.

14.1.1.8 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

14.1.1.9 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração.

14.1.1.10 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

14.1.1.11 Fraudar a licitação.

14.1.2 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

14.1.2.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.2.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.2.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

14.1.2.4 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

14.1.2.5 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

14.1.3 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

14.1.3.1 advertência;

14.1.3.2 multa;

14.1.3.3 impedimento de licitar e contratar; e

14.1.3.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.1.4 Na aplicação das sanções serão considerados:

14.1.4.1 A natureza e a gravidade da infração cometida.

14.1.4.2 As peculiaridades do caso concreto.

14.1.4.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

14.1.4.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

14.1.4.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.2 Das Multas:

14.2.1 Pela inexecução total da obrigação objeto da licitação será aplicada multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do mesmo.

14.2.2 Pela inexecução parcial do ajuste será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do mesmo.

14.2.3 Por dia de atraso durante a execução dos serviços, com relação aos prazos fixados: 0,1 % (um décimo percentual) sobre o valor do contrato;

14.2.4 Pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual: 2,50% (dois e meio por cento) sobre o valor do saldo do contrato, à época da infração;

14.2.5 Para aplicação das penalidades descritas acima, será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes.

14.2.6 As multas são independentes e não eximem a empresa vencedora da plena execução do objeto contratado.

15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

15.1 O pagamento será efetuado mensalmente, com base nos serviços efetivamente executados no mês de competência, conforme medições realizadas pela fiscalização. As medições deverão ser protocoladas, no primeiro dia útil do mês subsequente ao da realização dos serviços.

15.2 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data do protocolo das medições, desde que devidamente atestadas pela fiscalização. Caso não haja expediente na data de vencimento, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil subsequente.

15.3 O Município não se obriga ao pagamento dos valores correspondentes às quantidades estimadas inicialmente no contrato, mas tão somente aos quantitativos efetivamente executados, medidos e aprovados pela fiscalização.

15.4 Critério de Medição:

15.4.1 A medição dos serviços será realizada com base na quantidade de viagens e no volume de resíduos efetivamente coletados, transportados e destinados, conforme registros operacionais e documentos comprobatórios apresentados pela contratada, tais como:

- Ordens de serviço assinadas;
- Relatórios de coleta diários ou semanais;
- Comprovantes de destinação final emitidos por unidade licenciada (quando aplicável);
- Fichas de controle de carga com identificação de local de coleta, volume, data e horário;
- Registro fotográfico (se solicitado pela fiscalização);
- Demais documentos que a fiscalização julgar necessários para validação da medição.

15.4.2 Todas as medições deverão ser conferidas e validadas pela fiscalização da Secretaria Municipal de Operações Urbanas, que poderá solicitar diligências, correções ou documentos complementares antes de emitir o atesto.

16. DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1 Será admitida a subcontratação, nos termos do art. 122, da Lei nº 14.133/2021, desde que previamente autorizada, de forma discricionária, pela Prefeitura Municipal de Guarujá.

16.2 É vedada a subcontratação de parcelas consideradas de maior relevância técnica ou que constituam obrigação principal do contratado, inclusive aquelas definidas para fins de comprovação da qualificação técnica, em conformidade com as orientações dos órgãos de controle (TCE/SP - TC – 001269-009-10).

16.3 A subcontratação será admitida exclusivamente para o **item 3 – Destinação final dos resíduos classificados como Grupos B e E, em local devidamente licenciados pelos órgãos competente**,

em estrita observância à legislação vigente.

17. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

17.1 Nos termos dos arts. 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/2006, a Administração Pública promoverá, sempre que possível, o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, com vistas ao incentivo ao desenvolvimento econômico local e regional, à ampliação da competitividade e à eficiência das políticas públicas.

17.2 Todavia, considerando a natureza técnica, operacional e sanitária do objeto deste Termo de Referência, que compreende a prestação de serviços contínuos de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde (grupos A, B e E), bem como de carcaças de animais, gerados no Município de Guarujá/SP, a aplicação dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 será avaliada de forma restritiva e excepcional, nos termos do art. 49 do referido diploma legal.

17.3 Dispõe o art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006: “Não se aplica o disposto nesta Lei Complementar quando, nos termos da lei, a Administração Pública motivar a inviabilidade de aplicação dos benefícios às microempresas e empresas de pequeno porte.”

17.4 A eventual limitação à fruição do tratamento favorecido fundamenta-se nos seguintes aspectos técnicos e operacionais:

17.4.1 Elevada complexidade técnica e alto risco sanitário envolvidos na manipulação, transporte, tratamento e destinação final de resíduos infectantes e perigosos (classes A, B e E), bem como de carcaças de animais, os quais demandam estrita observância às normas da ANVISA, CONAMA, CETESB e demais órgãos reguladores;

17.4.2 Necessidade de licenciamento ambiental específico, incluindo a posse de CADRI válido emitido pela CETESB, além de instalações e unidades de tratamento devidamente licenciadas e compatíveis com o volume e a periculosidade dos resíduos;

17.4.3 Exigência de infraestrutura operacional robusta, abrangendo frota dedicada e especializada, equipamentos de contenção e segurança, fornecimento de EPIs e EPCs adequados, bem como corpo técnico com formação e capacitação compatíveis com o objeto;

17.4.4 Caráter contínuo e essencial do serviço, cujo inadimplemento ou execução inadequada pode acarretar riscos graves à saúde pública e ao meio ambiente, exigindo capacidade técnica e

econômico-financeira compatível com a criticidade da contratação;

17.4.5 Experiência administrativa pretérita, em contratos de natureza semelhante, que evidencia riscos relevantes de inexecução contratual quando não atendidos, de forma plena, os requisitos técnicos e operacionais mínimos.

17.5 Diante desse contexto, não será admitida a concessão automática dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, especialmente aqueles relacionados à exclusividade do certame ou à reserva de cotas, quando demonstrada, de forma motivada, a incompatibilidade entre tais benefícios e a adequada execução do objeto contratual.

17.6 Ressalta-se que não há vedação absoluta à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, desde que estas comprovem, de maneira plena e inequívoca, o atendimento a todas as exigências técnicas, operacionais, ambientais e econômico-financeiras estabelecidas no edital e neste Termo de Referência, em igualdade de condições com as demais licitantes.

17.7 Assim, a presente disciplina busca harmonizar o tratamento favorecido às ME e EPP com os princípios da eficiência, da segurança sanitária, da proteção ao meio ambiente e do interesse público, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, da Lei nº 14.133/2021 e da Lei Complementar nº 123/2006.

18 FISCAL DO CONTRATO

18.1 O Fiscal do ajuste deverá acompanhar e fiscalizar da presente contratação:

18.1.1 Verificando as medições apresentadas, notas fiscais emitidas, observando as datas de emissão, a descrição dos serviços, as quantidades, valores e os dados de AF e empenho.

18.1.2 Apontando quaisquer inadequações verificadas nas notas fiscais a serem retificadas pelos fornecedores, no prazo de 24 horas.

18.1.3 Recusando imediatamente o recebimento de quaisquer produtos em desconformidade com as especificações da contratação.

18.1.4 Relatando a ocorrência a contratada, imediatamente ou no primeiro horário do dia subsequente, caso o recebimento tenha ocorrido ao final do horário de expediente ou fim de semana.

18.1.5 Quando necessário, realizando contato com o fornecedor para dar celeridade à regularização da ocorrência, para que não se comprometa a contratação.

18.2 A fiscalização do contrato será realizada pela Fiscal do Contrato, Cláudio Ermano de Azevedo, Prontuário N° 23.964, que deverá acompanhar e fiscalizar o contrato ainda:

18.2.1 Notificando, tempestivamente e por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na entrega dos produtos, objeto do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

18.2.2 As comunicações com a contratada serão efetuadas via telefone e/ou e-mail, com o objetivo de notificar e esclarecer quaisquer ocorrências, para que se preservem as boas condições de fornecimento.

18.2.3 Providenciando, quando houver a ocorrência de não conformidade, que não tenha sido regularizada pela Contratada de forma amistosa, registro da falta de êxito na solicitação, providenciando abertura de procedimento administrativo específico para possíveis aplicações de sanções.

18.2.4 Sempre que detectadas qualquer irregularidade, por qualquer das partes envolvidas, deverão ser informadas imediatamente ao Fiscal do Contrato para que possa proceder as medidas cabíveis para sanar a não conformidade apresentada.

18.2.5 O exercício de fiscalização pelo Município, não exime a contratada das responsabilidades assumidas, em especial no tocante à boa qualidade dos produtos fornecidos e o cumprimento aos prazos de entrega, bem como o acompanhamento das medições apresentadas, notas fiscais emitidas, a descrição dos produtos, as quantidades, valores e os dados de AF e empenho.

19 SECRETARIAS PARTICIPANTES E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 27.01 Secretaria Municipal de Operações Urbanas
Fonte: 01
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00

Guarujá, 10 de fevereiro de 2026.

Luiz Fernando Sorer da Silva
Gestor de Projetos

Luiz Rogério Corrêa Augusto Junior
Secretário Municipal de Operações Urbanas

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. SOLUÇÃO DA NECESSIDADE / DESCRIÇÃO DO OBJETO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE – SÉPTICO (GRUPOS A, B E E) E CARCAÇAS DE ANIMAIS GERADOS NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA SOLUÇÃO

A contratação visa atender à demanda contínua e essencial da SEURB, relacionada ao adequado manejo de resíduos gerados por unidades públicas de saúde e à remoção de carcaças de animais em vias e áreas públicas. A inexistência desse serviço comprometeria a saúde pública, o meio ambiente e o cumprimento de normas sanitárias e ambientais.

A contratação está respaldada pela Lei nº 14.133/2021, especialmente nos artigos:

- Art. 6º, XIII: definição de serviços comuns;
- Art. 18: planejamento das contratações;
- Art. 20: obrigatoriedade do Estudo Técnico Preliminar;
- Art. 105: vigência contratual desvinculada do exercício financeiro;
- Art. 106: possibilidade de vigência inicial de até 5 anos;
- Art. 107: prorrogação de contratos de natureza contínua até 10 anos.

Complementam as normas setoriais:

- Resolução CONAMA nº 358/2005
- RDC ANVISA nº 306/2004
- Lei nº 12.305/2010
- Lei Municipal nº 3.996/2012

Justificativa da Vigência Contratual

Propõe-se vigência inicial de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 106 da Lei nº 14.133/2021, com possibilidade de prorrogação, por iguais períodos, até o limite de 10

anos, conforme art. 107. A medida garante:

- Continuidade dos serviços essenciais;
- Redução de custos operacionais e administrativos;
- Maior previsibilidade contratual e eficiência na gestão pública.

Os serviços serão fornecidos por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no Edital.

Entendemos, portanto, que a contratação nos presentes termos, atende aos requisitos exigidos na Legislação em vigor, bem como atende às necessidades da SEURB, no que tange às exigências.

Isto posto, tendo em vista as normatizações, a quantidade de resíduos gerados e os cuidados exigidos na coleta, transporte e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, a contratação em tela, em conformidade com a Resolução CONAMA Nº. 358/2005, Resolução RDC ANVISA Nº. 306/2004, Resolução Nº. 33/2006, PORTARIA CVS n° 21, de 10/09/2008, Lei 12.305/10 - Política Nacional de resíduos sólidos, Lei 3.996/12 - Plano Municipal de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e Lei 44/98 - Código de Posturas do Município de Guarujá, se faz imprescindível por tratar-se de serviço público contínuo e indispensável, sendo necessária a presente contratação visto que o município não possui equipamentos e recursos humanos necessários e suficientes que são imprescindíveis para a sua correta execução, assim como não possui área disponível e autorizada para a correta destinação final dos resíduos sólidos de saúde.

Com as considerações acima, justifica-se a necessidade da contratação em epígrafe como solução de continuidade dos serviços indispensáveis à municipalidade.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratada deverá atender aos seguintes requisitos técnicos, legais e operacionais:

- Habilitação jurídica e regularidade fiscal conforme exigido nos arts. 67 a 69 da Lei nº 14.133/2021;

- Qualificação técnica comprovada por atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, compatíveis com o objeto da contratação;
- Licenciamento ambiental vigente, emitido por órgão competente, para todas as etapas do serviço (coleta, transporte, tratamento e destinação final);
- Responsabilidade técnica formalizada por profissional habilitado, com registro no respectivo conselho de classe e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou equivalente;
- Comprovação de infraestrutura operacional, incluindo frota adequada, equipamentos compatíveis e instalações licenciadas para o tratamento e destinação final dos resíduos;
- Capacitação da equipe operacional, com comprovação de vínculo empregatício e fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), conforme normas do Ministério do Trabalho;
- Atendimento às normas sanitárias e ambientais, especialmente:
    - Resolução CONAMA nº 358/2005;
    - RDC ANVISA nº 306/2004;
    - Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos);
    - Lei Municipal nº 3.996/2012 (Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do Guarujá);
    - Lei Complementar nº 82/2005 (TRSS – Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde).

- Critérios de sustentabilidade ambiental e social, conforme art. 25 da Lei nº 14.133/2021;
- Reserva de participação para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos dos arts. 47 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006;
- Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico, com critério de julgamento por menor preço global, conforme art. 28, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram realizadas pesquisas de preços de mercado junto a empresas prestadoras de serviço do mesmo ramo da contratação deste objeto, a fim de identificar nestas contratações do melhor preço, bem como a existência de novas metodologias,

tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração.

A análise comparativa entre os valores históricos e os preços de mercado atualizados demonstrou que a contratação pretendida é tecnicamente viável e economicamente vantajosa, respeitando os princípios da razoabilidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução que melhor atende às necessidades da Administração é a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos para atender a Prefeitura, por intermédio da SEURB por meio de Pregão Eletrônico.

A solução encontrada para atender a demanda apresentada consiste na contratação de empresa especializada nos serviços especializados de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, gerados nas dependências dos estabelecimentos produtores de resíduos sépticos, abrangendo as etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento, destinação ou disposição final ambientalmente adequada, e deverão observar as disposições contidas no Termo de Referência, nos normativos vigentes que versem sobre o presente objeto, bem como as normas expedidas sobre o assunto pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Considerando às necessidades da Administração, a solução escolhida, está definida por previsão legal. O serviço objeto desta contratação é caracterizados como comum, conforme prevê inciso XIII, do art. 6º da Lei 14.133, de 2021, pois, seus padrões de desempenho e qualidade foram objetivamente definidos neste instrumento, por meio de especificações usuais de mercado.

Após a definição de preços de referência, a contratação ainda será conduzida por pregão eletrônico, o que trará ampla participação de interessadas que fará com que o preço a ser contratado se traduza ao valor de mercado. Assim, a contratação será feita com preços compatíveis ao praticado no mercado.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Para o desenvolvimento das atividades, ou seja, fornecimento dos serviços, segue seus

descritivos e seus quantitativos:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE MENSAL	PREÇOS R$		
			UN	MENSAL	ANUAL
1.1	Coleta em estabelecimentos de saúde, hospitalares, clinicas e outros geradores de resíduos sólidos de saúde – sépticos (Grupos A, B e E), recolhimento de carcaças de animais em vias, áreas e estabelecimento públicos e o transportes até destinação final	27	EQUIPE X DIA ÚTIL		
1.2	Destinação final dos resíduos classificados como Grupos A, em local devidamente licenciado pelos órgãos competente.	40	TONELADAS		
1.3	Destinação final dos resíduos classificados como Grupos B e E, em local devidamente licenciados pelos órgãos competente.	05	TONELADAS		

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Para a contratação dos serviços, tem-se por base o contrato ainda vigente, valor R$ 4.244.265,82 (quatro milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), conforme contrato administrativo 283/19, TA 05, firmado com esta municipalidade.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Nos termos do art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021, o parcelamento do objeto deve ser avaliado

com vistas à ampliação da competitividade e à obtenção da proposta mais vantajosa. No entanto, após análise técnica da natureza do serviço e da experiência administrativa anterior, conclui-se que o parcelamento da solução não é recomendável, pelos seguintes motivos:

- **Unicidade operacional do objeto**: as atividades de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos da saúde e carcaças de animais são interdependentes e integradas, exigindo coordenação logística e responsabilidade técnica unificada;
- **Risco de fragmentação contratual**: a divisão do objeto entre diferentes empresas comprometeria a rastreabilidade dos resíduos, a padronização dos procedimentos e a responsabilização por eventuais falhas, além de dificultar a fiscalização e o controle da execução;
- **Perda de economia de escala**: a contratação global permite diluição de custos fixos e operacionais, resultando em preços mais vantajosos para a Administração. O fracionamento poderia elevar os custos unitários e reduzir a atratividade do certame;
- **Histórico de contratações anteriores**: em experiências anteriores, a contratação de empresa única mostrou-se eficiente, segura e economicamente vantajosa, sem prejuízo à competitividade;
- **Natureza contínua e essencial do serviço**: a prestação ininterrupta e integrada é fundamental para garantir a regularidade do serviço público e o cumprimento das normas sanitárias e ambientais.

Dessa forma, a solução será contratada de forma unificada, sem parcelamento, por se tratar de objeto indivisível do ponto de vista técnico e operacional, conforme previsto no art. 23, §1º, inciso II da Lei nº 14.133/2021.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes.

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação está prevista no Plano Anual de Contratações – PAC/2025, em conformidade com o art. 18 da Lei nº 14.133/2021 e com as diretrizes de planejamento institucional da Administração Pública Municipal.

Para a definição dos quantitativos estimados, foi considerado o histórico de execução do contrato vigente, aliado à projeção de crescimento da demanda nos próximos anos. Essa análise permite estimar com maior precisão as necessidades futuras, assegurando o dimensionamento adequado da contratação.

A previsão de vigência contratual de 60 (sessenta) meses, com possibilidade de prorrogação até o limite legal de 10 (dez) anos, está alinhada à estratégia de continuidade dos serviços essenciais, à racionalização de recursos públicos e à eficiência administrativa, conforme autorizado pelos arts. 105 a 107 da Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, a contratação proposta está plenamente integrada ao planejamento estratégico da Administração, contribuindo para a regularidade da prestação dos serviços e para o cumprimento das metas institucionais estabelecidas para o exercício de 2025 e seguintes.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com o presente processo licitatório, pretende-se assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para o Município de Guarujá, observando os princípios da economicidade, eficiência e legalidade. Almeja-se, ainda, garantir:

- Tratamento isonômico entre os licitantes e a promoção da justa competição;
- Prevenção de contratações com sobrepreço, preços inexequíveis ou risco de superfaturamento, mediante critérios objetivos de julgamento e pesquisa de preços atualizada;
- Cumprimento de boas práticas de sustentabilidade ambiental e social por parte da contratada, contribuindo para a racionalização do uso de recursos públicos e a mitigação de impactos ambientais negativos.

A contratação visa promover a modernização e a melhoria da gestão dos resíduos sépticos e carcaças de animais no Município, com a implantação de um sistema mais eficiente, seguro e tecnicamente adequado, em conformidade com as normas sanitárias e ambientais vigentes.

Por fim, o certame busca evitar a descontinuidade dos serviços essenciais, assegurando sua prestação regular e de qualidade durante toda a vigência contratual, com foco na continuidade do interesse público e na proteção da saúde coletiva.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Para viabilizar a contratação e garantir a adequada execução contratual, a Administração deverá instaurar Pregão Eletrônico adotando, no mínimo, as seguintes providências, em conformidade com o art. 20, §1º da Lei nº 14.133/2021:

- Aprovação formal do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência pela autoridade competente;
- Reserva orçamentária compatível com os valores estimados, nos termos do art. 7º, §2º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF);
- Elaboração e publicação do aviso de licitação no PNCP, conforme art. 174 da Lei nº 14.133/2021;
- Designação formal do agente de contratação e da equipe de apoio, conforme art. 7º, inciso VI da Lei nº 14.133/2021;
- Definição dos critérios de julgamento e exigências de habilitação, com base na natureza do objeto e nos princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa;
- Atualização da pesquisa de preços, com base em fontes válidas e metodologias previstas na Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021;
- Avaliação de riscos da contratação, conforme art. 20, §3º da Lei nº 14.133/2021, com registro no processo;
- Elaboração da minuta do edital e do contrato, com cláusulas compatíveis com a nova legislação e com o objeto contratado;

Essas providências visam garantir a legalidade, a eficiência e a segurança jurídica do processo licitatório e da futura execução contratual, em consonância com os princípios do planejamento, da transparência e da boa governança pública.

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

O manejo inadequado dos resíduos da saúde – sépticos (Grupos A, B e E) e de carcaças de animais representa risco significativo à saúde pública, ao meio ambiente e aos trabalhadores envolvidos na coleta, transporte e destinação final. A ausência de tratamento adequado e a disposição final irregular desses resíduos podem acarretar:

- Contaminação do solo, do lençol freático e das águas superficiais (rios, córregos e canais);
- Proliferação de vetores transmissores de doenças, como roedores, insetos e

microorganismos patogênicos;

- Riscos ocupacionais aos trabalhadores, em razão da exposição a agentes biológicos e materiais perfurocortantes;
- Emissão de odores desagradáveis e degradação da qualidade ambiental urbana.

Tais impactos são agravados quando não são adotadas técnicas específicas de segregação, acondicionamento, transporte e tratamento, conforme exigido pelas normas da ANVISA, ABNT, CONAMA e CETESB.

Dessa forma, o Termo de Referência estabelece que a empresa contratada deverá observar rigorosamente a legislação sanitária e ambiental vigente, garantindo a rastreabilidade dos resíduos e sua destinação final ambientalmente adequada, de modo a preservar a saúde coletiva e o equilíbrio ambiental no território do Município de Guarujá.

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na demanda formalizada pelo setor requisitante, no planejamento prévio realizado e nos elementos constantes deste Estudo Técnico Preliminar, declara-se que a contratação pretendida é viável técnica, operacional e economicamente, atendendo de forma satisfatória às necessidades da Secretaria Municipal de Operações Urbanas – SEURB.

A viabilidade está fundamentada nos seguintes aspectos:

- A existência de demanda contínua e essencial, devidamente caracterizada e justificada;
- A compatibilidade da solução proposta com os objetivos institucionais e com o Plano Anual de Contratações – PAC/2025;
- A adequação da contratação ao orçamento disponível, conforme previsão orçamentária informada pela área financeira;
- A existência de fornecedores no mercado com capacidade técnica para execução do objeto, conforme demonstrado em pesquisa de preços e análise de mercado;
- A aderência da contratação à legislação vigente, especialmente aos arts. 18, 20 e 105 a 107 da Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, a contratação é considerada necessária, oportuna e vantajosa, estando em conformidade com os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.

15. JUSTIFICATIVA (DA VIABILIDADE)

Com base na análise técnica realizada, declara-se que a contratação pretendida é viável, necessária e vantajosa para a Administração Pública, atendendo aos requisitos legais e operacionais previstos na Lei nº 14.133/2021.

A viabilidade está fundamentada nos seguintes aspectos:

- Existência de dotação orçamentária compatível com os valores estimados, conforme planejamento financeiro da Secretaria Municipal de Operações Urbanas – SEURB;
- Adequação do objeto às necessidades da área demandante, com base em histórico de consumo, projeção de demanda e alinhamento ao Plano Anual de Contratações – PAC/2025;
- Conformidade do estudo técnico com os parâmetros de mercado, conforme demonstrado em levantamento de preços e análise de soluções disponíveis;
- Disponibilidade de mão de obra especializada no mercado, com estrutura sindical organizada e convenções coletivas que disciplinam as condições de trabalho da categoria profissional envolvida;
- Atendimento aos princípios da economicidade, eficiência e continuidade do serviço público, conforme previsto nos arts. 11 e 18 da Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, a Equipe de Planejamento declara que estão presentes todos os requisitos técnicos, legais e orçamentários para a formalização deste Estudo Técnico Preliminar, que servirá de base para a instrução do processo licitatório.

16. RESPONSÁVEIS - MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Carlos A. Carvalhal - Subchefe - SEURB

17. APROVO O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Nome completo/ prontuário: **Luiz Rogério Corrêa Augusto Junior – prontuário 22.373**